



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 994/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH TOHA**
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. K. Lemah Duwur VIII/20A Rt.003/05 Kel.
Penjagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan
Jawa Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 26 Februari 2020 Nomor : SP.Kap/472/II/2020/Ditreskrimun, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020

Terdakwa ditahan dalam Tahanan :

1. Penyidik tertanggal 27 Februari 2020 nomor : SP.Han/392/II/2020/Ditreskrimun sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2020 nomor : B. 2642/M.1.4/Eku.1/03/2020 sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 20 Maret 2020 nomor : 639/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Brt sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan negeri tertanggal 28 April 2020 nomor : 1028/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Brt sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2020 nomor : Print-410/M.1.12.3/Eku.2/2020 sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 September 2020 Nomor : 2798/PEN.PID/2020/PT.DKI sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
9. Perpanjangan ke-dua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal November 2020 Nomor : 3173/PEN.PID/2020/PT.DKI sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : MUHAMAD RAFQI MIZI, S.H., FIKRA ABDUL RAZAQ FARAI, S.H., JALAL WANGSI, S.H., EDUART DESMAN, S.H., MUHAMMAD JUMADI, S.H., ZENO PUTRA ELWIN, S.H., ILHAM FAJRI, S.H., RIZKY FAISAL FIRDAUS, S.H., Para Advokat pada Mizi & Co Law Office Attorney & Counsellor at Law beralamat di Jalan Tebet II B Nomor 4 Tebet Barat Jakarta Selatan DKI Jakarta dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2020, dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Juli 2020 dibawah register Nomor 1492/2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti suratserta barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MOH TOHA telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak sebagaimana yang didakwakan Alternatif Kedua Primair, melanggar pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) UU RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOH TOHA dengan pidana penjara selamamasing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032988603532990 atas nama MOH TOHA.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410010754653 atas nama MOH TOHA.
 - 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264220981872645 a.n MOH TOHA.
 - 1 (satu) buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1234100401 a,n MOH TOHA.
 - 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013012045028963 a.n. MOH TOHA.
 - 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening 610701008295530 atas nama MOH TOHA.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7104107618 atas nama MOH TOHA. Dikembalikan kepada terdakwa MOH TOHA
 - 1 (satu) ATM BCA Nomor kartu : 5260516900046300 atas nama MOH TOHA.
 - 1 (satu) ATM CIMB NIAGA Nomor kartu : 5376560000561025 a.n MOH TOHA.
 - 2 (dua) ATM Permata Bank.

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa MOH TOHA

- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952010741578 a.n MOH TOHA.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 1850577575 a.n MOH TOHA.
- 10 (sepuluh) Handphone kecil Merk Hokia.

Halaman 3 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Merk IMO warna Hitam.
- 1 (satu) Handphone Merk XIOMI Note 6 warna Hitam
- 1 (satu) Handphone Merk XIOMI Note 8 warna Hijau.
- 1 (satu) Handphone Merk XIOMI 4A warna Hitam.
- 6 (enam) Pcs Sim Card Indosat.
- 6 (enam) Pcs Sim Card XL.
- 10 (sepuluh) Pcs Sim Card Telkomsel.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Bendel rekapan penjualan pulsa dan stok pulsa tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) pada intinya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan (*Pledoi*) ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa MOH TOHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum baik itu terhadap Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Primair maupun Subsidair;
3. Menyatakan Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum atas Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
4. Membebaskan Terdakwa MOH TOHA oleh karena itu dari Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Primair atau Subsidair dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) secara pribadi sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dibebaskan dari segala Tuntutan, dengan dasar :

A. Tidak ada riwayat pidana dan tidak ada niat sedikitpun melakukan tindak pidana.

B. PNS

Saya dibutuhkan untuk kembali melaksanakan tugas yang saya tinggalkan sejak ditahan.

C. Tulang punggung keluarga.

1. Istri

Hanya seorang ibu rumah tangga, sejak menikah tahun 2002 tidak bekerja.

2. Punya 3 anak, masih kecil dan tidak kerja.

- 16 Tahun, masih SMA kelas 1, sekaligus menuntut ilmu agama (mondok) diluar kota.
- 12 tahun, SD kelas 6.
- 2 tahun, balita.

3. Orang tua adalah keluarga miskin, sudah tua dan tidak bekerja, serta mulai sakit-sakitan, sudah berapa tahun saya yang biayai kebutuhan, apalagi saya adalah anak tertua dan satu-satunya yang tinggal dekat, 2 adik saya merantau dan jarang pulang , merantau jauh.

4. Mertua saya tersisa perempuan, dan saya yang bantu nafkah karena beliau termasuk keluarga tak mampu, hanya kerja sebagai pembantu, sedangkan beliau juga harus menghidupi 2 anak perempuan yang tidak ikut bekerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MOH TOHA pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jl. K. Lemah Duwur VIII/20A Rt.003/05 Kelurahan Penjagan, Kecamatan

Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman

Halaman 5 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2029 saksi.PEGIK mendapatkan data SLIK.OJK dan nomor handpon 0816806656 milik saksi korban ILHAM BINTANG yang dibeli dari sdr.HENDRI BUDI KUSUMO (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per data, selanjutnya saksi PEGIK menghubungi saksi DESAR alias ERWIN (berkas terpisah) melalui pesan WhatsAap adapun data SLIK. OJK tersebut berisi NIK KTP, Alamat lengkap ILHAM BINTANG, Alamat tempat kerja, terdaftar di Bank apa saja, Jumlah limit kartu Kredit, Lancar atau tidak pembayaran kartu Kreditnya, namun data 16 digit nomor Kartu Kredit BNI berikut no Handphone atas nama ILHAM BINTANG untuk nomor handphone 3 angka di ditengah di sensor atau XXX, selanjutnya saksi DESAR alias ERWIN menyuruh saksi PEGIK untuk memberikan data tersebut kepada sdr.TARIK untuk membuka nomor handphone yang di sensor atau XXX, selang beberapa jam saksi .PEGIK kembali menghubungi saksi DESAR alias ERWIN untuk memberitahukan bahwa nomor telephone milik saksi ILHAM BINTANG sudah berhasil dibuka atau diketahui yaitu nomor 0816806656, selanjutnya saksi DESAR alias ERWIN meminta saksi PEGIK agar data tersebut dikirimkan kepada saksi DESAR alias ERWIN melalui WhatsAap, setelah diterima data tersebut oleh saksi DESAR alias ERWIN di simpan selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pada bulan Desember 2019 saksi DESAR alias ERWIN membuka data nomor telephone 0816806656, dan SLIK OJK yang berisi NIK KTP Alamat lengkap ILHAM BINTANG alamat tempat kerja, terdaftar di Bank apa saja, Jumlah limit kartu Kredit, Lancar, Nama Ibu kandungnya, masa berlaku kartu kreditnya dan Nomor kartu Kredit,
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 saksi DESAR alias ERWIN menghubungi saksi TETI ROSMIAWATI yang ada di Jakarta dan mengirim uang sebesar Rp.1.250.000,- untuk minta dibuatkan KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG sesuai data dan gambar yang dikirim saksi DESAR alias

Halaman 6 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN, selanjutnya atas permintaan saksi DESAR alias ERWIN saksi. TETI ROSMIAWATI bersama-sama saksi WASNO menemui saksi JATI WALUYO (dalam berkas terpisah) di Jl. Ciputat Raya No. 4, Pondok Pinang Jakarta Selatan untuk minta dibuatkan KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG, kemudian saksi ROSMIAWATI memberikan data-data identitas dan gambar atas nama ILHAM BINTANG, setelah KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG dengan biaya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah KTP palsu selesai saksi TETI ROSMIAWATI mengirim melalui pesan WhatsAap kepada saksi DESAR alias ERWIN, kemudian saksi DESAR alias ERWIN kembali menghubungi saksi. TETI ROSMIAWATI untuk minta dibuatkan kartu simcard baru dengan nomor 0816806656 (Indosat) di gerai Indosat, dengan alasan kartu simcard yang lama hilang, sehingga atas permintaan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saksi TETI ROSMIAWATI bersama sama saksi WASNO menghubungi saksi ARMAN YUNianto alias JOS untuk bertemu ditempat yang dijanjikan yaitu di Bintaro Plaza Sektor 3 Bintaro Jaya

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi TETI ROSMIAWATI bersama sama saksi WASNO minta bantuannya agar saksi ARMAN YUNianto als JOS untuk mengaktifkan kartu simcard nomor 0816806656 (Indosat) di gerai Indosat, dengan alasan kartu simcard yang lama hilang dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya saksi TETI ROSMIAWATI bersama saksi WASNO menyerahkan KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG kepada saksi ARMAN YUNianto alias JOS
- Bahwa atas permintaan saksi TETI ROSMIAWATI dan saksi WASNO maka saksi ARMAN YUNianto alias JOS bersama sama saksi. TETI ROSMIAWATI dan saksi WASNO naik ke lantai 1 Xchange Mall Bantor Jaya untuk menuju Gerai Indosat Bintaro Jaya kemudian saksi ARMAN YUNianto alias JOS masuk dan menunggu antrian, lalu pada saat saksi ARMAN YUNianto alias JOS berhadapan dengan saksi NUR MAHAMADEYAH selaku Costumer Service di gerai Indosat Bintaro Jaya,

diminta KTP, kemudian saksi ARMAN YUNianto alias JOS dengan mengaku orang yang bernama ILHAM BINTANG menyerahkan KTP palsu dengan data ILHAM BINTANG kemudian Costumer Service mengatakan akan melakukan verifikasi dengan memberikan pertanyaan yang harus dijawab, kemudian

Halaman 7 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARMAN YUNianto alias JOS menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait data ILHAM BINTANG sesuai dengan kertas yang diberikan oleh saksi TETI ROSMIAWATI yang telah dihapalkan sebelumnya, setelah berhasil menjawab Verifikasi, saksi NUR MAHAMADEYAH selaku Costumer Service menyuruh saksi ARMAN YUNianto alias JOS melakukan tanda tangan selanjutnya Costumer Service menyerahkan kartu baru dengan nomor 0816806656 yang telah di aktivasi kepada saksi ARMAN YUNianto alias JOS selanjutnya langsung keluar dari gerai dan menyerahkan Kartu tersebut berikut KTP Palsu kepada oleh saksi TETI ROSMIAWATI dan saksi WASNO.

- Bahwa setelah kartu berhasil dibuat, saksi. TETI ROSMIAWATI melapor kepada saksi DESAR alias ERWIN, selanjutnya saksi DESAR alias ERWIN menyuruh untuk memasukkan kartu baru nomor 0816806656 tersebut ke dalam handphone serta mengirimkan screenshot SMS yang masuk di handph on milik saksi DESAR alias ERWIN melalui whatsapp,
- Bahwa setelah isi dari SMS yang masuk ke nomor Indosat milik ILHAM BINTANG adalah kode berupa angka serta kode google maka saksi DESAR alias ERWIN memberikan imbalan kepada saksi. TETI ROSMIAWATI dan saksi WASNO untuk pembuatan kartu simcard baru dengan menggunakan KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah saksi DESAR alias ERWIN menerima kode OTP (One Time Password) dari saksi. TETI ROSMIAWATI saksi DESAR alias ERWIN kembali login email Yahoo menggunakan nomor telephone 081680665 milik saksi ILHAM BINTANG dan memasukan kode OTP (One Time Password) yang diberikan saksi TETI ROSMIAWATI pada saat itu email Yahoo milik saksi ILHAM BINTANG nomor telephone 0816806656 berhasil terlogin di handphone milik saksi DESAR alias ERWIN dan bisa di kuasai selanjutnya membuka email Yahoo milik saksi ILHAM BINTANG menemukan di catatan draf berupa billing tagihan kartu kredit BNI dan user ID dan password Bank Commonwealth milik saksi ILHAM BINTANG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saksi DESAR alias ERWIN dari rumahnya melakukan belanja online menggunakan kartu kredit BNI korban di LAZADA menggunakan akun atas nama PATOK dan email patok7262635@gmail.com berupa Vocher emas sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 kali

Halaman 8 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi total Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) setelah berhasil dibelanjakan Vocher emas kemudian Vocher tersebut di Reddem ke akun Pluang menjadi Emas setelah menjadi Emas kemudian Emas yang dibeli dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut oleh saksi DESAR alias ERWIN dijual kembali di aplikasi Pluang senilai Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dalam tempo waktu 2 (dua) hari aplikasi Pluang mentransfer sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Bank Sumsel Babel atas nama AFRIES TRINANDO sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ke rekening BCA atas nama NOVAN MAULIDI sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

Bahwa setelah saksi DESAR alias ERWIN berhasil membelanjakan dan menarik uang tunai dari kartu kredit BNI milik saksi ILHAM BINTANG selanjutnya saksi DESAR alias ERWIN mendownload aplikasi M-Banking Bank Commonwealth di handphone, setelah berhasil mendownload saksi DESAR alias ERWIN memasukan user ID dan Pasword yang di temukan di email Yahoo milik saksi ILHAM BINTANG , ternyata user ID dan password tersebut benar dan ID M-Banking saksi S bisa terbuka di Handphone milik saksi DESAR ERWIN setelah ILHAM BINTANG terbuka saksi DESAR alias ERWIN mengganti password M-Banking milik saksi ILHAM BINTANG dari password lama menjadi paswaord baru **AKU08789** dengan tujuan agar saksi ILHAM BINTANG tidak dapat mengakses M-Banking miliknya yang sudah dikuasai oleh saksi DESAR ERWIN, di ID M-Banking Bank Commonwealth milik saksi ILHAM BINTANG maka terlihat saldo tabungan sebanyak kurang lebih Rp.255.124.666,- (dua ratus lima puluh lima juta serratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan deposito sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), saat itu juga saksi DESAR als IRWAN memindahkan saldo tabungan Bank Commonwealth milik saksi ILHAM BINTANG kemudian sebagian uang tersebut dipergunakan untuk :

- ❖ Pembelian pulsa ke aplikasi **Belanja.com** milik saksi DESAR alias ERWIN dengan akun dan email **BATMAT168168_GMAIL.COM** sebesar Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan rincian 27x transaksi pembelian pulsa dengan setiap transaksi melakukan pengisian pulsa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). selama melakukan 27x transaksi ada 27 nomor yang diisikan pulsa.

Halaman 9 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Pembelian Vocher Game di aplikasi **Belanja.com** milik saksi DESAR alias ERWIN dengan akun dan email **BATMAT168168_GMAIL.COM** sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Vocher Game untuk di gunakan membeli pulsa XL di beberapa nomor milik saksi DESAR alias ERWIN untuk di jual menjadi uang tunai.

❖ Pembelian Vocher **ULTRA** di aplikasi **Belanja.com** milik saksi DESAR alias ERWIN dengan akun dan email **BATMAT168168_GMAIL.COM** sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Vocher di gunakan untuk membeli pulsa XL di beberapa nomor milik saksi DESAR alias ERWIN untuk di jual menjadi uang tunai.

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi DESAR alias ERWIN melalui Whatsapp untuk menawarkan pulsa transfer XL sebanyak Rp.27.600.000,- setelah transaksi melalui whatsapp deal dengan harga Rp.93.000,- per pulsa Rp.100.000,- sehingga terdakwa hanya membayar Rp.25.668.000,-
- Bahwa setelah disepakati terdakwa mengirim 1 screenshot foto bukti tranfer kepada kontak whatsapp bernama TOHA Ss dengan nomor 081234510040 karena nomor telephone atas nama TOHA Ss dengan menggunakan handphone XIOMI NOTE 6 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi DESAR alias ERWIN als AFRIES TRINANDO karena saat melakukan transfer pembayaran pulsa yang dijual saksi DESAR alias ERWIN als AFRIES TRINANDO terdakwa menggunakan handphone XIOMI 4A, dan agar bukti transfer pembayaran ke rekening atas nama saksi DESAR alias ERWIN als .AFRIES TRINANDO yang diberikan oleh saksi DESAR alias ERWIN als AFRIES TRINANDO
- Bahwa selanjutnya pulsa transfer tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp.100.000,- per pulsa sehingga terdakwa mendapatkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Halaman 10 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. DESAR alias ERWIN bersama-sama dengan terdakwa 2. TETI ROSMIAWATI terdakwa 3. WASMO terdakwa 4. ARMAN YUNianto alias JOS dan terdakwa 5. PEGIK pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Bank Commonwealth Cabang Puri Indah Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2029 saksi. PEGIK mendapatkan data SLIK.OJK dan nomor handpon 0816806656 milik saksi korban ILHAM BINTANG yang dibeli dari sdr.HENDRI BUDI KUSUMO (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per data, selanjutnya saksi PEGIK menghubungi saksi DESAR alias ERWIN (berkas terpisah) melalui pesan WhatsAap adapun data SLIK. OJK tersebut berisi NIK KTP, Alamat lengkap ILHAM BINTANG, Alamat tempat kerja, terdaftar di Bank apa saja, Jumlah limit kartu Kredit, Lancar atau tidak pembayaran kartu Kreditnya, namun data 16 digit nomor Kartu Kredit BNI berikut no Handphone atas nama ILHAM BINTANG untuk nomor handphone 3 angka di tengah di sensor atau XXX, selanjutnya saksi DESAR alias ERWIN menyuruh saksi PEGIK untuk

memberikan data tersebut kepada sdr.TARIK untuk membuka nomor handphone yang di sensor atau XXX, selang beberapa jam saksi .PEGIK kembali menghubungi saksi DESAR alias ERWIN untuk memberitahukan bahwa nomor telephone milik saksi ILHAM BINTANG sudah berhasil dibuka atau diketahui yaitu nomor 0816806656, selanjutnya saksi DESAR alias ERWIN meminta saksi PEGIK agar data tersebut dikirimkan kepada saksi DESAR alias ERWIN melalui WhatsAap, setelah diterima data tersebut oleh

Halaman 11 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DESAR alias ERWIN di simpan selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pada bulan Desember 2019 saksi DESAR alias ERWIN membuka data nomor telephone 0816806656, dan SLIK OJK yang berisi NIK KTP Alamat lengkap ILHAM BINTANG alamat tempat kerja, terdaftar di Bank apa saja, Jumlah limit kartu Kredit, Lancar, Nama Ibu kandungnya, masa berlaku kartu kreditnya dan Nomor kartu Kredit,

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 saksi DESAR alias ERWIN menghubungi saksi TETI ROSMIAWATI yang ada di Jakarta dan mengirim uang sebesar Rp.1.250.000,- untuk minta dibuatkan KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG sesuai data dan gambar yang dikirim saksi DESAR alias ERWIN, selanjutnya atas permintaan saksi DESAR alias ERWIN saksi TETI ROSMIAWATI bersama-sama saksi WASNO menemui saksi JATI WALUYO (dalam berkas terpisah) di Jl. Ciputat Raya No. 4, Pondok Pinang Jakarta Selatan untuk minta dibuatkan KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG, kemudian saksi ROSMIAWATI memberikan data-data identitas dan gambar atas nama ILHAM BINTANG, setelah KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG dengan biaya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah KTP palsu selesai saksi TETI ROSMIAWATI mengirim melalui pesan WhatsAap kepada saksi DESAR alias ERWIN, kemudian saksi DESAR alias ERWIN kembali menghubungi saksi TETI ROSMIAWATI untuk minta dibuatkan kartu simcard baru dengan nomor 0816806656 (Indosat) di gerai Indosat, dengan alasan kartu simcard yang lama hilang, sehingga atas permintaan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saksi TETI ROSMIAWATI bersama sama saksi WASNO menghubungi saksi ARMAN YUNianto alias JOS untuk bertemu ditempat yang dijanjikan yaitu di Bintaro Plaza Sektor 3 Bintaro Jaya
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi TETI ROSMIAWATI bersama sama saksi WASNO minta bantuannya agar saksi ARMAN YUNianto als JOS

untuk mengaktifkan kartu simcard nomor 0816806656 (Indosat) di gerai Indosat, dengan alasan kartu simcard yang lama hilang dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya saksi TETI ROSMIAWATI bersama saksi WASNO menyerahkan KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG kepada saksi ARMAN YUNianto alias JOS

- Bahwa atas permintaan saksi TETI ROSMIAWATI dan saksi WASNO maka saksi ARMAN YUNianto alias JOS bersama sama saksi TETI

Halaman 12 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMIAWATI dan saksi WASNO naik ke lantai 1 Xchange Mall Bantor Jaya untuk menuju Gerai Indosat Bintaro Jaya kemudian saksi ARMAN YUNianto alias JOS masuk dan menunggu antrian, lalu pada saat saksi ARMAN YUNianto alias JOS berhadapan dengan saksi NUR MAHAMADEYAH selaku Costumer Service di gerai Indosat Bintaro Jaya, diminta KTP, kemudian saksi ARMAN YUNianto alias JOS dengan mengaku orang yang bernama ILHAM BINTANG menyerahkan KTP palsu dengan data ILHAM BINTANG kemudian Costumer Service mengatakan akan melakukan verifikasi dengan memberikan pertanyaan yang harus dijawab, kemudian saksi ARMAN YUNianto alias JOS menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait data ILHAM BINTANG sesuai dengan kertas yang diberikan oleh saksi TETI ROSMIAWATI yang telah dihapalkan sebelumnya, setelah berhasil menjawab Verifikasi saksi NUR MAHAMADEYAH selaku Costumer Service menyuruh saksi ARMAN YUNianto alias JOS melakukan tanda tangan selanjutnya Costumer Service menyerahkan kartu baru dengan nomor 0816806656 yang telah di aktivasi kepada saksi ARMAN YUNianto alias JOS selanjutnya langsung keluar dari gerai dan menyerahkan Kartu tersebut berikut KTP Palsu kepada oleh saksi TETI ROSMIAWATI dan saksi WASNO.

- Bahwa setelah kartu berhasil dibuat, saksi. TETI ROSMIAWATI melapor kepada saksi DESAR alias ERWIN, selanjutnya saksi DESAR ERWIN menyuruh untuk memasukkan kartu baru nomor 0816806656 tersebut ke dalam handphone serta mengirimkan screenshot SMS yang masuk di handphon milik saksi DESAR ERWIN melalui whatsapp,
- Bahwa setelah isi dari SMS yang masuk ke nomor Indosat milik ILHAM BINTANG adalah kode berupa angka serta kode google maka saksi DESAR alias ERWIN memberikan imbalan kepada saksi. TETI ROSMIAWATI dan

saksi WASNO untuk pembuatan kartu simcard baru dengan menggunakan KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa setelah saksi DESAR alias ERWIN menerima kode OTP (One Time Password) dari saksi. TETI ROSMIAWATI saksi DESAR alias ERWIN kembali login email Yahoo menggunakan nomor telephone 081680665 milik saksi ILHAM BINTANG dan memasukan kode OTP (One Time Password) yang diberikan saksi TETI ROSMIAWATI pada saat itu email Yahoo milik saksi ILHAM BINTANG nomor telephone 0816806656 berhasil terlogin di handphone milik saksi DESAR alias ERWIN dan bisa di kuasai selanjutnya

Halaman 13 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka email Yahoo milik saksi ILHAM BINTANG menemukan di catatan draf berupa billing tagihan kartu kredit BNI dan user ID dan password Bank Commonwealth milik saksi ILHAM BINTANG.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saksi DESAR aliasERWIN dari rumahnya melakukan belanja online menggunakan kartu kredit BNI korban di LAZADA menggunakan akun atas nama PATOK dan email patok7262635@gmail.com berupa Vocher emas sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 kali transaksi total Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) setelah berhasil dibelanjakan Vocher emas kemudian Vocher tersebut di Reddem ke akun Pluang menjadi Emas setelah menjadi Emas kemudian Emas yang dibeli dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut oleh saksi DESAR aliasERWIN dijual kembali di aplikasi Pluang senilai Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dalam tempo waktu 2 (dua) hari aplikasi Pluang mentransfer sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Bank Sumsel Babel atas nama AFRIES TRINANDO sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ke rekening BCA atas nama NOVAN MAULIDI sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi DESAR aliasERWIN berhasil membelanjakan dan menarik uang tunai dari kartu kredit BNI milik saksi ILHAM BINTANG selanjutnya saksi DESAR aliasERWIN mendownload aplikasi M-Banking Bank Commonwealth di handphone, setelah berhasil mendownload saksi DESAR aliasERWIN memasukkan user ID dan Pasword yang di temukan di

email Yahoo milik saksi ILHAM BINTANG , ternyata user ID dan password tersebut benar dan ID M-Banking saksi S bisa terbuka di Handphone milik saksi DESAR ERWIN setelah ILHAM BINTANG terbuka saksi DESAR alias ERWIN mengganti password M-Banking milik saksi ILHAM BINTANG dari password lama menjadi paswaord baru **AKU08789** dengan tujuan agar saksi ILHAM BINTANG tidak dapat mengakses M-Banking miliknya yang sudah dikuasai oleh saksi DESAR alias ERWIN, di ID M-Banking Bank Commonwealth milik saksi ILHAM BINTANG maka terlihat saldo tabungan sebanyak kurang lebih Rp.255.124.666,- (dua ratus lima puluh lima juta serratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan

Halaman 14 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), saat itu juga saksi DESAR alias IRWAN memindahkan saldo tabungan Bank Commonwealth milik saksi ILHAM BINTANG kemudian uang tersebut sebagai dipergunakan :

❖ Pembelian pulsa ke aplikasi **Belanja.com** milik saksi DESAR alias ERWIN dengan akun dan email **BATMAT168168_GMAIL.COM** sebesar Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan rincian 27x transaksi pembelian pulsa dengan setiap transaksi melakukan pengisian pulsa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). selama melakukan 27x transaksi ada 27 nomor yang diisikan pulsa.

❖ Pembelian Voucher Game di aplikasi **Belanja.com** milik saksi DESAR alias ERWIN dengan akun dan email **BATMAT168168_GMAIL.COM** sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Voucher Game untuk di gunakan membeli pulsa XL di beberapa nomor milik saksi DESAR alias ERWIN untuk di jual menjadi uang tunai.

❖ Pembelian Voucher **ULTRA** di aplikasi **Belanja.com** milik saksi DESAR alias ERWIN dengan akun dan email **BATMAT168168_GMAIL.COM** sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Voucher di gunakan untuk membeli pulsa XL di beberapa nomor milik saksi DESAR alias ERWIN untuk di jual menjadi uang tunai.

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi DESAR alias ERWIN melalui Whatsapp untuk menawarkan pulsa transfer XL sebanyak Rp.27.600.000,- setelah transaksi melalui whatsapp deal dengan harga Rp.93.000,- per pulsa Rp.100.000,- sehingga terdakwa hanya membayar Rp.25.668.000,-
- Bahwa setelah disepakati terdakwa mengirim 1 screenshot foto bukti transfer kepada kontak whatsapp bernama TOHA Ss dengan nomor 081234510040 karena nomor telephone atas nama TOHA Ss dengan menggunakan handphone XIOMI NOTE 6 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi DESAR alias ERWIN als AFRIES TRINANDO karena saat melakukan transfer pembayaran pulsa yang dijual saksi DESAR alias ERWIN als AFRIES TRINANDO terdakwa menggunakan andphone XIOMI 4A, dan agar bukti transfer pembayaran ke rekening atas nama saksi DESAR alias ERWIN als AFRIES TRINANDO yang diberikan oleh saksi DESAR alias ERWIN als AFRIES TRINANDO

Halaman 15 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pulsa transfer tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp.100.000,- per pulsa sehingga terdakwa mendapatkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) UU RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa 1. DESAR alias ERWIN bersama-sama dengan terdakwa 2. TETI ROSMIAWATI terdakwa 3. WASMO terdakwa 4. ARMAN YUNianto alias JOS dan terdakwa 5. PEGIK pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Bank Commonwealth Cabang Puri Indah Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronika dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2029 saksi.PEGIK mendapatkan data SLIK.OJK dan nomor handpon 0816806656 milik saksi korban ILHAM BINTANG yang dibeli dari sdr.HENDRI BUDI KUSUMO (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per data, selanjutnya saksi PEGIK menghubungi saksi DESAR alias ERWIN (berkas terpisah) melalui pesan WhatsAap adapun data SLIK. OJK tersebut berisi NIK KTP, Alamat lengkap ILHAM BINTANG, Alamat tempat kerja, terdaftar di Bank apa saja, Jumlah limit kartu Kredit, Lancar atau tidak pembayaran kartu Kreditnya, namun data 16 digit nomor Kartu Kredit BNI berikut no Handphone atas nama ILHAM BINTANG untuk nomor handphone 3 angka di tengah di sensor atau XXX, selanjutnya saksi DESAR alias ERWIN menyuruh saksi PEGIK untuk

Halaman 16 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan data tersebut kepada sdr.TARIK untuk membuka nomor handphone yang di sensor atau XXX, selang beberapa jam saksi .PEGIK kembali menghubungi saksi DESAR alias ERWIN untuk memberitahukan bahwa nomor telephone milik saksi ILHAM BINTANG sudah berhasil dibuka atau diketahui yaitu nomor 0816806656, selanjutnya saksi DESAR alias ERWIN meminta saksi PEGIK agar data tersebut dikirimkan kepada saksi DESAR alias ERWIN melalui WhatsAap, setelah diterima data tersebut oleh saksi DESAR alias ERWIN di simpan selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pada bulan Desember 2019 saksi DESAR alias ERWIN membuka data nomor telephone 0816806656, dan SLIK OJK yang berisi NIK KTP Alamat lengkap ILHAM BINTANG alamat tempat kerja, terdaftar di Bank apa saja, Jumlah limit kartu Krdit, Lancar, Nama Ibu kandungnya, masa berlaku kartu kreditnya dan Nomor kartu Kredit,

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 saksi DESAR alias ERWIN menghubungi saksi TETI ROSMIAWATI yang ada di Jakarta dan mengirim uang sebesar Rp.1.250.000,- untuk minta dibuatkan KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG sesuai data dan gambar yang dikirim saksi DESAR alias ERWIN, selanjutnya atas permintaan saksi DESAR alias ERWIN saksi. TETI ROSMIAWATI bersama-sama saksi WASNO menemui saksi JATI WALUYO (dalam berkas terpisah) di Jl. Ciputat Raya No. 4, Pondok Pinang Jakarta Selatan untuk minta dibuatkan KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG, kemudian saksi ROSMIAWATI memberikan data-data identitas dan gambar atas nama ILHAM BINTANG, setelah KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG

dengan biaya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah KTP palsu selesai saksi TETI ROSMIAWATI mengirim melalui pesan WhatsAap kepada saksi DESAR alias ERWIN, kemudian saksi DESAR alias ERWIN kembali menghubungi saksi. TETI ROSMIAWATI untuk minta dibuatkan kartu simcard baru dengan nomor 0816806656 (Indosat) di gerai Indosat, dengan alasan kartu simcard yang lama hilang, sehingga atas permintaan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saksi TETI ROSMIAWATI bersama sama saksi WASNO menghubungi saksi ARMAN YUNianto alias JOS untuk bertemu ditempat yang dijanjikan yaitu di Bintaro Plaza Sektor 3 Bintaro Jaya

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi TETI ROSMIAWATI bersama sama saksi WASNO minta bantuannya agar saksi A RMAN YUNianto als JOS

Halaman 17 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengaktifkan kartu simcard nomor 0816806656 (Indosat) di gerai Indosat, dengan alasan kartu simcard yang lama hilang dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya saksi TETI ROSMIAWATI bersama saksi WASNO menyerahkan KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG kepada saksi ARMAN YUNianto alias JOS

- Bahwa atas permintaan saksi TETI ROSMIAWATI dan saksi WASNO maka saksi ARMAN YUNianto alias JOS bersama sama saksi. TETI ROSMIAWATI dan saksi WASNO naik ke lantai 1 Xchange Mall Bantor Jaya untuk menuju Gerai Indosat Bintaro Jaya kemudian saksi ARMAN YUNianto alias JOS masuk dan menunggu antrian, lalu pada saat saksi ARMAN YUNianto alias JOS berhadapan dengan saksi NUR MAHAMADEYAH selaku Costumer Service di gerai Indosat Bintaro Jaya, diminta KTP, kemudian saksi ARMAN YUNianto alias JOS dengan mengaku orang yang bernama ILHAM BINTANG menyerahkan KTP palsu dengan data ILHAM BINTANG kemudian Costumer Service mengatakan akan melakukan verifikasi dengan memberikan pertanyaan yang harus dijawab, kemudian saksi ARMAN YUNianto alias JOS menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait data ILHAM BINTANG sesuai dengan kertas yang diberikan oleh saksi TETI ROSMIAWATI yang telah dihapalkan sebelumnya, setelah berhasil menjawab Verifikasi saksi NUR MAHAMADEYAH selaku Costumer Service menyuruh saksi ARMAN YUNianto alias JOS melakukan tanda tangan

selanjutnya Costumer Service menyerahkan kartu baru dengan nomor 0816806656 yang telah di aktivasi kepada saksi ARMAN YUNianto alias JOS selanjutnya langsung keluar dari gerai dan menyerahkan Kartu tersebut berikut KTP Palsu kepada oleh saksi TETI ROSMIAWATI dan saksi WASNO.

- Bahwa setelah kartu berhasil dibuat, saksi. TETI ROSMIAWATI melapor kepada saksi DESAR alias ERWIN, selanjutnya saksi DESAR ERWIN menyuruh untuk memasukkan kartu baru nomor 0816806656 tersebut ke dalam handphone serta mengirimkan screenshot SMS yang masuk di handphon milik saksi DESAR ERWIN melalui whatsapp,
- Bahwa setelah isi dari SMS yang masuk ke nomor Indosat milik ILHAM BINTANG adalah kode berupa angka serta kode google maka saksi DESAR alias ERWIN memberikan imbalan kepada saksi. TETI ROSMIAWATI dan saksi WASNO untuk pembuatan kartu simcard baru dengan menggunakan KTP

Halaman 18 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atas nama ILHAM BINTANG sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa setelah saksi DESAR alias ERWIN menerima kode OTP (One Time Password) dari saksi. TETI ROSMIAWATI saksi DESAR alias ERWIN kembali login email Yahoo menggunakan nomor telephone 081680665 milik saksi ILHAM BINTANG dan memasukan kode OTP (One Time Password) yang diberikan saksi TETI ROSMIAWATI pada saat itu email Yahoo milik saksi ILHAM BINTANG nomor telephone 0816806656 berhasil terlogin di handphone milik saksi DESAR alias ERWIN dan bisa di kuasai selanjutnya membuka email Yahoo milik saksi ILHAM BINTANG menemukan di catatan draf berupa billing tagihan kartu kredit BNI dan user ID dan password Bank Commonwealth milik saksi ILHAM BINTANG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saksi DESAR alias ERWIN dari rumahnya melakukan belanja online menggunakan kartu kredit BNI korban di LAZADA menggunakan akun atas nama PATOK dan email patok7262635@gmail.com berupa Vocher emas sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 kali transaksi total Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) setelah berhasil dibelanjakan Vocher emas kemudian Vocher tersebut di Reddem ke akun Pluang menjadi Emas setelah menjadi Emas kemudian Emas yang dibeli dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

tersebut oleh saksi DESAR alias ERWIN dijual kembali di aplikasi Pluang senilai Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dalam tempo waktu 2 (dua) hari aplikasi Pluang mentransfer sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Bank Sumsel Babel atas nama AFRIES TRINANDO sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ke rekening BCA atas nama NOVAN MAULIDI sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi DESAR alias ERWIN berhasil membelanjakan dan menarik uang tunai dari kartu kredit BNI milik saksi ILHAM BINTANG selanjutnya saksi DESAR alias ERWIN mendownload aplikasi M-Banking Bank Commonwealth di handphone, setelah berhasil mendownload saksi DESAR alias ERWIN memasukan user ID dan Pasword yang di temukan di email Yahoo milik saksi ILHAM BINTANG , ternyata user ID dan password tersebut benar dan ID M-Banking saksi S bisa terbuka di Handphone milik

Halaman 19 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DESAR ERWIN setelah ILHAM BINTANG terbuka saksi DESAR alias ERWIN mengganti password M-Banking milik saksi ILHAM BINTANG dari password lama menjadi paswaord baru **AKU08789** dengan tujuan agar saksi ILHAM BINTANG tidak dapat mengakses M-Banking miliknya yang sudah dikuasai oleh saksi DESAR ERWIN, di ID M-Banking Bank Commonwealth milik saksi ILHAM BINTANG maka terlihat saldo tabungan sebanyak kurang lebih Rp.255.124.666,- (dua ratus lima puluh lima juta serratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan deposito sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), saat itu juga saksi DESAR als IRWAN memindahkan saldo tabungan Bank Commonwealth milik saksi ILHAM BINTANG kemudian uang tersebut sebagai dipergunakan :

- ❖ Pembelian pulsa ke aplikasi **Belanja.com** milik saksi DESAR alias ERWIN dengan akun dan email **BATMAT168168_GMAIL.COM** sebesar Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan rincian 27x transaksi pembelian pulsa dengan setiap transaksi melakukan pengisian pulsa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). selama melakukan 27x transaksi ada 27 nomor yang diisi pulsa.
- ❖ Pembelian Vocher Game di aplikasi **Belanja.com** milik saksi DESAR alias ERWIN dengan akun dan email **BATMAT168168_GMAIL.COM** sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Vocher Game untuk di gunakan membeli pulsa XL di beberapa nomor milik saksi DESAR alias ERWIN untuk di jual menjadi uang tunai.
- ❖ Pembelian Vocher **ULTRA** di aplikasi **Belanja.com** milik saksi DESAR alias ERWIN dengan akun dan email **BATMAT168168_GMAIL.COM** sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Vocher di gunakan untuk membeli pulsa XL di beberapa nomor milik saksi DESAR alias ERWIN untuk di jual menjadi uang tunai.

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi DESAR alias ERWIN melalui Whatsapp untuk menawarkan pulsa transfer XL sebanyak Rp.27.600.000,- setelah transaksi melalui whatsapp deal dengan harga Rp.93.000,- per pulsa Rp.100.000,- sehingga terdakwa hanya membayar Rp.25.668.000,-
- Bahwa setelah disepakati terdakwa mengirim 1 screnshot poto bukti tranfer kepada kontak whatsapp bernama TOHA Ss dengan nomor

Halaman 20 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081234510040 karena nomor telephone atas nama TOHA Ss dengan menggunakan handphone XIOMI NOTE 6 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi DESAR alias ERWIN als AFRIES TRINANDO karena saat melakukan transfer pembayaran pulsa yang dijual saksi DESAR alias ERWIN als AFRIES TRINANDO terdakwa menggunakan andphone XIOMI 4A, dan agar bukti transfer pembayaran ke rekening atas nama saksi DESAR alias ERWIN als .AFRIES TRINANDO yang diberikan oleh saksi DESAR alias ERWIN als AFRIES TRINANDO

- Bahwa selanjutnya pulsa transfer tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp.100.000,- per pulsa sehingga terdakwa mendapatkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 (2) jo pasal 46 ayat (2) UU RI No,11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (*Eksepsi*) pada tanggal 22 Juli 2020, dan telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas keberatan (*Eksepsi*) tersebut, selanjutnya Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 27 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DESAR alias ERWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ditangkap oleh satuan polisi berpakaian preman dari Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 jam 19.00 wib Jalan Syakyaqirti Lorong Ario Kusumo Kel Karang Anyar Kec. Gandus Palembang Sumatera Selatan ;
 - Bahwa pada saat di gledah barang bukti yang disita dalah :
 1. 1 (satu) akta pengikat Jual Beli No.259 Tanggal 13 Januari 2020 atas nama Novan Maulidi dari Kantor Notaris Kota Palembang Yandra Kesuma ,SH.Mkn;

Halaman 21 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2(dua) Hp Samsung A.8 warna hitam ;
 3. 1(satu) Hp. Samsung Note 8 warna abu abu ;
 4. 1(satu) Hp Samsung S9 warna ungu ;
 5. 1(satu) Hp Realme Note 7 warna biru ;
 6. 1(satu) ATM BCA Gold nomor kartu : 5307952033263485 atas nama AFRIES TRINANDO ;
 7. 1(satu) ATM BNI nomor kartu 194663401002246888 atas nama Hilyana;
 8. 1(satu) ATM Bank Sumsel Babel Platinum nomor kartu 6274521102504561 atas nama Afris Trinando ;
 9. 1(satu) ATM Bank Sumsel Babel Platinum nomor kartu 6274531002504561 atas nama Koni ;
 10. 1(satu) ATM BRI nomor kartu :6013010036492446 atas nama Alvian Aprianto ;
 11. 1(satu) Buku tabungan Simpeda Bank Sumsel Babel No.rekening 1607101004920005 atas nama AFRIES TRINANDO ;
 12. 1(satu) unit mobil Honda Brio warna merah ;
- Bahwa saksi mendapatkan data data saksi ILHAM BINTANG dari Saksi PEGIK yaitu berupa : Data Slik OJK yang berisi NIK.KTP, alamat lengkap

ILHAM BINTANG ,alamattempat kerja , Terdaftar di Bank apa saja , jumlah limit kartu kredit . lancar atau tidak pembayaran kartu kreditnya , nama ibu kandung , masa berlaku kreditnya dan nomor kartu kredit dan dari PEGIK tersangka juga diberikan nomor HP saksi ILHAM BINTANG ;

- Bahwa data data saksi ILHAM BINTANG sempat saksi simpan selama satu bulan dan sekitar bulan Desember 2019 saksi buka kembali data data tersebut ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 saksi menghubungi saksi TETIROSMIAWATI yang ada di Jakarta dan mengirimkan uang sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk buat KTP sesuai data yang saksi kirim dan membuat simcard baru atas nama saksi ILHAM BINTANG dengan alasan simcard hilang;
- Bahwa saksi melakukan pencurian data data ILHAM BINTANG pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib di rumah saksi di Jalan Lebak Murni Perumahan Katelia H 19 Desa Sako Palembang Sumatera Selatan dan saksi melakukan dengan 3 orang temannya yaitu Saksi PEGIK , saksi TARIL dan Saksi TETI ROSMIAWATI tetapi saksi

Halaman 22 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pulsa kepada Terdakwa TOHA Jumat tanggal 3 Januari 2020
sekitar jam 11 .00 wib siang;

- Bahwa peran saksi adalah memindahkan uang dan M.Banking Bank Commonwealth ke beberapa rekening yang saksi miliki dan Kartu kredit Bank BNI milik saksi ILHAM BINTANG ke beberapa akun sebagai penampung uang hasil kejahatan diantaranya kartu kredit korban yaitu Lazada dengan akun patok 7262635 @ gmail com , BliBli dengan nama email lupa sedangkan dari Bank Commonwelath diantaranya Kode dengan nama akun Alvian Aprianto dengan nomor Hp 081272123416 dan menggunakan QOO10 dengan nama akun AFRIES TRINANDO dengan email lupa;
- Bahwa peran saksi PEGIK adalah mencari data base kartu kredit dan membeli data SLIK OJK ;
- Bahwa peran Saksi Tarik mencari data data pribadi korban ;
- Bahwa peran Saksi TETI ROSMIAWATImencari wayang atau orang yang akan pergi ke gerai Indosat untuk mengganti atau duplikasi kartu sim card milik korban dan mengaktifkan kartu simcard;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan data data Saksi ILHAM BINTANG dari Saksi PEGIK yang memiliki data nomor kartu kredit Bank BNI 46 lalu Saksi ke tempat saksi Tarik untuk mencari data data tersebut dan setelah hasilnya didapat lalu setelah itu Saksi menghubungi Saksi Teti Rosmawati yang berada di Jakarta untuk buat KTP dan membuat simcard atas nama ILHAM BINTANG ;
- Bahwa cara membeli data data tersebut dengan menyebutkan nama dan tanggal lahir nasabah melalui pesan washap;
- Bahwa saksi mengenal saksi TETI ROSMIAWATIs sejak tahun 2019 dari Sdr Andi Multanto yang biasa saksi suruh untuk buat KTP palsu ;
- Bahwa cara saksi membeli data data perbankan adalah menghubungi melalui pesan washap ke nomor telpon yang tercantum dalam face book lalu dijawab dan diberitahu untuk satu data dihargai Rp.200.000,-
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian data data pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 jam 22 00 wib di rumah saksi di Jalan Lebak Murni Perumahan Katelia H 19 desa Sako Palembang Sumatra Selatan dan saksi melakukan bersama dengan 3 orang lainnya yaitu PEGIK ,Tarik dan TETI ROSMIAWATI.

Halaman 23 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berperan sebagai pembuka M.Banking dan Kartu Kredit serta memindahkan uang dari M.Banking Bank Commonwealth dan kartu kredit Bank BNI 46 ke beberapa akun untuk menampung uang hasil kejahatan ;
- Bahwa peran Saksi PEGIK sebagai mensortir database kartu kredit untuk mencari nomor HP korban dan membeli data SLK OJK sedangkan saksi TETI ROSMIAWATI berperan sebagai mencari Wayang artinya membuat duplikat kartu simcard orang yang akan mengganti kartu ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian uang dengan sebuah Hp dan satu buah sim card provider telkomsel dan mengganti pasword lama menjadi pasword baru ;
- Bahwa saksi telah mengambil uang dari kredit Bank BNI 46 dan Bank Commonealth milik saksi ILHAM BINTANG sejumlah Rp 338.800.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi telah membagi hasil pencurian tersebut kepada Saksi TETI ROSMIAWATI sejumlah Rp.20.000.000,- ke rekening BCA dan sisanya saksi gunakan sendiri ;
- Bahwa hasil dari kejahatan tersebut sudah saksi gunakan diantaranya :
 - Dp rumah sejumlah Rp.100.000.000.-
 - Over kredit mobil Honda sejumlah Rp. 30.000.000,-
 - Bermain judi online sejumlah Rp.60.000.-
 - Memberikan imbalan kepada Teti sejumlah Rp.20.000.000,-
 - Bayar hutang Rp.20.000.000,- (hasil dari bermain judi one line);
 - Kehidupan hidup sehari hari Rp.80.000.000,-
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa TOHA dan mengaku bernama ERWIN teman dari Sdr Nelson Madela Tulung Selapan Palembang dan mengatakan akan menjual pulsa transfer;
- Bahwa saksi lalu menjual pulsa kepada Terdakwa TOHA yaitu Pulsa XL sejumlah Rp.28.000.000 dan pulsa Telkomsel sejumlah Rp. 12.000.000,- dan Terdakwa TOHA memberikan nomor telepon yang dibuat untuk menampung pulsa ;
- Bahwa setelah saksi menjual pulsa tersebut lalu saksi memberikan nomor rekening BCA atas nama AFRIES TRINANDO untuk menerima uang pembayaran dari Terdakwa ;

Halaman 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima penjualan pulsa dari Terdakwa TOHA yaitu untuk pulsa XL perharga Rp.100.000 dihargai Rp.93.000,- dan untuk Pulsa Telkomsel perharga Rp.100.000 dihargai Rp 85.000,-
- Bahwa saksi membeli Pulsa di aplikasi Belanja.Com.
- Bahwa uang hasil penjualan Pulsa kepada Terdakwa bukan dari hasil pembobolan rekening saksi ILHAM BINTANG, tapi dari hasil judi online.
- Bahwa akun batmat168168@gmail.com adalah milik saksi.
- Bahwa perbedaan keterangan saksi di BAP Penyidik dengan didepan persidangan soal uang penjualan Pulsa kepada Terdakwa, dikarenakan saat di Penyidik saksi disuruh untuk mengakui pulsa yang dijual kepada Terdakwa berasal dari hasil pembobolan rekening saksi ILHAM BINTANG.
- Dipersidangan diperlihatkan bukti bukti yang di benarkan oleh saksi ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TETI ROSMIAWATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Saksi WASNO ditangkap pada hari jumat tanggal 31 januari 2020 jam 22.00 wib di Jesslyndo printing milik Sdr JATI WALUYO Jalan Ciputat Raya No.4 Pondok Pinang Jakarta Selatan oleh petugas polisi Polda Metro Jaya berpakaian preman yang saat itu sedang memesan KTP palsu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi ILHAM BINTANG namun saksi mengetahui nama tersebut adalah yang dikirimkan oleh Saksi DESAR alias ERWIN dan diperintahkan untuk membuat KTP palsu ;
- Bahwa saksi di kirimkan uang sejumlah Rp.1.250.000, untuk membuat KTP palsu dan uang transport sejumlah Rp.300.000,-
- Bahwa KTP palsu tersebut dengan gambar figur foto Sdr ARMAN dan yang kenal dengan Sdr ARMAN adalah Saksi WASNO ;
- Bahwa saksi dan Saksi WASNO lalu ke Sdr JATI WALUYO dengan mengirimkan data atas nama Saksi ILHAM BINTANG ke Wast App Sdr JATI WALUYO serta foto diri Sdr ARMAN yang akan dijadikan figur KTP atas nama Saksi ILHAM BINTANG;

Halaman 25 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr JATI WALUYO sejak Nopember 2019 pada saat saksi membuat banner ;
 - Bahwa biaya pembuatan KTP palsu tersebut seharga Rp.250.000,- dan proses pembuatannya sekitar 2 sampai dengan 3 jam ;
 - Bahwa yang kenal dengan Sdr ARMAN adalah Saksi WASNO ;
 - Bahwa alasan saksi menggunakan wajah Sdr ARMAN karena usia sama dengan Saksi ILHAM BINTANG;
 - Bahwa pembuatan KTPpalsu tersebut digunakan untuk proses pembuatan kartu sim card Indosat baru dengan dalih sim kartu hilang ;
 - Bahwa setelah KTP palsu atas nama Saksi ILHAM BINTANG selesai lalu Saksi lapor kepada saksi Desar alias ERWIN lalu saksi diberi 3 nomor handphone milik saksi ILHAM BINTANG yang sering digunakan dan nama ibu kandung saksi ILHAM BINTANG;
 - Bahwa persyaratan yang harus disiapkan adalah membawa KTP, dan menyebutkan 3 nomor yang sering dihubungi , pembayaran pulsa terakhir, nama ibu kandung dan data IB (data bank yang digunakan pembayaran) serta mengisi Form permohonan kartu baru ;
 - Bahwa saat ke gerai Indosat di Mall Bintaro Xchange saksi menunggu diluar gerai sedangkan yang masuk gerai adalah Saksi Warno dan Sdr ARMAN dan yang mengisi formulir adalah saksi ARMAN untuk pembuatan kartu baru ;
 - Bahwa setelah mendapatkan sim card baru atas nama Saksi ILHAM BINTANG lalu menghubungi Saksi ERWIN dan diperintahkan untuk masukan kartu tersebut ke dalam HP serta mengirimkan screenshot SMS dan yang masuk ke nomor indosat miliksaksi ILHAM BINTANG adalah kode berupa angka serta kode google ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kode kode tersebut tetapi kode kode tersebut masuk secara terus menerus dengan kode berbeda beda ;
 - Bahwa saksi mendapatkan komisi dari pembuatan sim card palsu sejumlah Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.15.000.000,-
 - Bahwa saksi mendapatkan komisi dari Saksi ERWIN pada tanggal 4 Januari 2020 atau 5 Januari 2020 dengan cara ditransfer melalui rekening BCA ;
 - Dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Halaman 26 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi WASNO memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Saksi TETI ROSMIAWATI ditangkap pada hari jumat tanggal 31 januari 2020 jam 22.00 wib di jesslyndo printing milik Sdr JATI WALUYO Jalan Ciputat Raya No.4 Pondok Pinang Jakarta Selatan oleh petugas polisi Polda Metro Jaya berpakaian preman yang saat itu sedang memesan KTP palsu;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pedagang kuliner di daerah Pejaten Barat Jakarta Selatan sekitar 1 tahun ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi ILHAM BINTANG namun saksi mengetahui nama tersebut adalah yang dikirimkan oleh Saksi DESAR alias ERWIN dan diperintahkan untuk membuat KTP palsu ;
- Bahwa saksi diminta menemani oleh Saksi TETI ROSMIAWATI untuk membuat KTP palsu pada tanggal 24 Desember 2019 di tempat foto copy Sdr JATI WALUYO di Jalan Raya Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan membayar sejumlah Rp.250.000,-
- Bahwa pembuatan KTP palsu tersebut atas nama Saksi ILHAM BINTANG dan yang menyuruh adalah Saksi ERWIN dari Palembang yang menghubungi Saksi TETI ROSMIAWATI terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi TETI ROSMIAWATI diberi uang dengan ditransfer oleh Saksi ERWIN sejumlah Rp.1.250.000,- untuk membuat KTP palsu atas nama Saksi ILHAM BINTANG
- Bahwa KTP palsu tersebut dengan gambar figur foto Sdr ARMAN ;
- Bahwa saksi dan Saksi TETI ROSMIAWATI lalu mengirimkan data atas nama Saksi ILHAM BINTANG ke Washap Sdr JATI WALUYO serta foto diri Sdr ARMAN yang akan dijadikan figur KTP atas nama Saksi ILHAM BINTANG;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr JATI WALUYO sejak Nopember 2019 pada saat saksi membuat banner ;
- Bahwa biaya pembuatan KTP palsu tersebut seharga Rp.250.000,- dan proses pembuatannya sekitar 2 sampai dengan 3 jam ;
- Bahwa alasan saksi menggunakan wajah Sdr ARMAN karena usia sama dengan Saksi ILHAM BINTANG;
- Bahwa pembuatan KTP palsu tersebut digunakan untuk proses pembuatan kartu sim card Indosat baru dengan dalih sim kartu hilang ;

Halaman 27 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah KTP palsu atas nama Saksi ILHAM BINTANG selesai lalu Saksi lapor kepada saksi Desar alias ERWIN lalu saksi diberi 3 nomor handphone milik saksi ILHAM BINTANG yang sering digunakan dan nama ibu kandung saksi ILHAM BINTANG;
 - Bahwa persyaratan yang harus disiapkan adalah membawa KTP, dan menyebutkan 3 nomor yang sering dihubungi, pembayaran pulsa terakhir, nama ibu kandung dan data IB (data bank yang digunakan pembayaran) serta mengisi Form permohonan kartu baru;
 - Bahwa saat ke gerai Indosat di Mall Bintaro Xchange yang masuk gerai adalah Saksi Warno dan Sdr ARMAN dan yang mengisi formulir adalah saksi ARMAN untuk pembuatan kartu baru sementara saksi TETI ROSMIAWATI menunggu diluar gerai;
 - Bahwa setelah mendapatkan sim card baru atas nama Saksi ILHAM BINTANG lalu menghubungi Saksi ERWIN dan diperintahkan untuk masukan kartu tersebut ke dalam HP serta mengirimkan screenshot SMS dan yang masuk ke nomor indosat milik saksi ILHAM BINTANG adalah kode berupa angka serta kode google;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kode kode tersebut tetapi kode kode tersebut masuk secara terus menerus dengan kode berbeda beda;
 - Bahwa saksi TETI ROSMIAWATI mendapatkan komisi dari pembuatan sim card palsu sejumlah Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.15.000.000,-
 - Bahwa saksi TETI ROSMIAWATI mendapatkan komisi dari Saksi ERWIN pada tanggal 4 Januari 2020 atau 5 Januari 2020 dengan cara ditransfer melalui rekening BCA;
 - Dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.
4. Saksi ARMAN YUNianto alias JOS memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 jam 21 . 30 wib di Jalan Wijaya Kusuma Kel Pesangrahan Kec Pesangrahan Jakarta Selatan oleh polisi berpakaian preman dari Polsa Metro Jaya ;;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi ILHAM BINTANG;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.Sinar Mutiara Indah sebagai Security ;

Halaman 28 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjadi figur wajah dalam KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG atas ajakan Saksi TETI ROSMIAWATI untuk persyaratan membuat Kartu simcard milik Saksi ILHAM BINTANG;
- Bahwa saksi dijanjikan upah sejumlah Rp.3.500.000, oleh Saksi TETI ROSMIAWATI namun baru dibayar sejumlah Rp.2.000.000,-
- Bahwa saat ke gerai Indosat di Mall Bintaro Xchange yang masuk gerai adalah Saksi dan Saksi WASNO dan yang mengisi formulir adalah saksi untuk pembuatan kartu baru, saksi TETI ROSMIAWATI menunggu diluar gerai ;
- Bahwa saat mengisi formulir saksi ditanyakan oleh petugas costumer servis menayakan verifikasi yang telah saksi hapalkan jawaban yang telah diberikan oleh Saksi TETI ROSMIAWATI, sehingga saksi dapat menjawab pertanyaan pertanyaan dari Customer servis ;
- Bahwa setelah mendapatkan sim card baru atas nama Saksi ILHAM BINTANG lalu menghubungi Saksi ERWIN dan diperintahkan untuk masukan kartu tersebut ke dalam HP serta mengirimkan screenshot SMS dan yang masuk ke nomor indosat milik saksi ILHAM BINTANG adalah kode berupa angka serta kode google ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kode kode tersebut tetapi kode kode tersebut masuk secara terus menerus dengan kode berbeda beda ;
- Bahwa saksi telah melakukan pergantian kartu simcard milik orang lain sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa sebenarnya kartu sim card tersebut karena setelah mendapatkan sim card tersebut langsung saksi kasih kepada Saksi TETI ROSMIAWATI;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan gambar bukti yang di benarkan oleh saksi
- Bahwa uang dari hasil tersebut sudah Saksi gunakan untuk biaya anak sekolah dan bayar hutang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

5. Saksi PEGIK, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polda metro Jaya pada hari Senin tanggal 2 maret 2020 jam 03.00 wib di Jalan Lingkungan Rt 001 .Rt 002 Dusun Tulung selapan Ulu Kec.Tulung Selapan Kab Ogan Komering Ilir ;

Halaman 29 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ILHAM BINTANG ;
- Bahwa saksi tidak bekerja dan belum pernah bekerja dimanapun;
- Bahwa saksi telah terlibat bekerja sama dengan Saksi Desar alias ERWIN dalam pembobolan rekening dan kartu kredit atas nama Saksi ILHAM BINTANG;
- Bahwa peranan saksi adalah mencari data data perbankan data data kartu kredit dan setelah mendapatkan lalu saksi berikan kepada Saksi Desar ;
- Bahwa saksi mencari data data tersebut dengan cara membuka akun Ayopop lalu melakukan simulasi belanja dengan memilih barang lalu melakukan pembayaran metode kartu kredit tetapi bila tidak bisa maka saksi akan melakukan terus seperti tersebut secara berulang ulang sampai akhirnya kartu kredit atas nama ILHAM BINTANG ;
- Bahwa setelah mendapatkan kartu kredit lalu saksi diminta oleh Saksi Desar untuk mencari data perbankan milik Saksi ILHAM BINTANG lalu setelah itu menghubungi orang OJK minta dicarikan data OJK milik Saksi ILHAM BINTANG dengan membayar Rp.100.000 per data dengan mentransfer uang tersebut melalui BCA atas nama Hendri;
- Bahwa saat di geledah disita :1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 8 dan 1 (satu) unit HP merek XIAOMI REDMI 7 warna hitam ;
- Bahwa setelah membayar saksi dikirim data data OJK tersebut dan mendapatkan informasi NIK.KTP Alamat lengkap ILHAM BINTANG ,alamat tempat kerja terdaftar di Bank apa saja , jumlah limit kartu kredit , nama ibu kandung , masa berlaku kartu kredit dan nomor kartu kredit;
- Bahwa saksi yang mengirimkan data data tersebut kepada Saksi Desar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui data data tersebut digunakan untuk apa oleh Saksi Desar ;
- Bahwa saksi diberi upah sejumlah Rp.300.000 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil pembobolan Bank untuk apa saja dan saksi belum sempat diberi komisi katanya data data tersebut tidak dapat di pakai untuk membuka data data ILHAM BINTANG;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan gambar bukti yang di benarkan oleh saksi .

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Halaman 30 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi SUHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi YEKUS ELO KELVIN dan anggota Polisi lainnya dari Polda Mentro Jaya telah melakukan penangkapan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan Polisi dari ILHAM BINTANG selaku saksi korban pembobolan rekening di Bank Commonwealth dan pembobolan Kartu Kredi BNI saksi bersama saksi YEKUS ELO KELVIN dan AIPTU JAKARIA SH. MH dan anggota Polisi lainnya mendapat perintah dari Pimpinan Direktorat Kriminal Umum Polda Mentro Jaya untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para terdakwa
- Bahwa atas perintah tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira puku19.00 WIB saksi melakukan penyelidikan di taman Purba Kala Sriwijaya, Tangga Buntung, Palembang setelah melakukan penangkapan terhadap saksi DESAR alias ERWIN selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada saksi DESAR alias ERWIN untuk menunjukkan tempat keberadaan terdakwa yang lainnya.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi DESAR alias ERWIN yang menjelaskan bahwa untuk tersangka lainnya ada di daerah Palembang dan ada juga yang berada di wilayah Jakarta Selatan.
- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut AIPTU JAKARIA, SH, MH menghubungi satu Tim yang ada di Jakarta untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lainnya, kemudian pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020, sekira jam 21:30 WIB di Jl. Wijaya Kusuma, Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB di Jl. Ciputat Raya No. 4, Pondok Pinang Jakarta Selatan Sdr. IPTU JUJUK PURWANTO berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka ARMAN YUNianto alias JOS kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka TETI ROSMIAWATI dan WASNO.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 01.00 wib di Jl. K. Lemah Duwur VIII/20A Rt.003 Rw.005 Kel.Pejagan, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH.TOHA,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 03.00 wib di Jl. Lingkungan 001 Rt.2/00 Dusun : Tulung Selapan Ulu Kec. Tulung

Halaman 31 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selapan Kab. Ogan Komering Ilir dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PEGIK.

- Bahwa saksi DESAR alias ERWIN ditangkap karena melakukan pembobol rekening Bank Commonwealth dan Kartu kredit BNI milik saksi korban ILHAM BINTANG
- Bahwa hasil pembobolan rekening Bank Commonwealth milik saksi korban ILHAM BINTANG oleh saksi DESAR alias ERWIN antara dipergunakan blanja online pulsa XL seharga Rp.28.000.000,- yang selanjutnya dijual lagi kepada terdakwa dengan harga Rp.25.668.000,-
- Bahwa terdakwa MOH TOHA melakukan transaksi jual beli pulsa XL dengan saksi DESAR selaku pembobol rekening Bank Commonwealth milik saksi korban ILHAM BINTANG. Handphon XIOMI 4A warna hitam dan Xiom i Note 6
- Bahwa dari handphone dan Xiom i Note 6 tersebut saksi mengetahui ada pembicaraan transaksi jual beli pulsa XL antara terdakwa dengan saksi DESAR'
- Bahwa jual beli pulsa XL tersebut harganya lebih murah dari harga pasaran
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa MOH TOHA ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952010741578 a.n MOH TOHA.
 - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 1850577575 a.n MOH TOHA.
 - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032988603532990 atas nama MOH TOHA.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410010754653 atas nama MOH TOHA.
 - 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264220981872645 a.n MOH TOHA.
 - 1 (satu) buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1234100401 a.n MOH TOHA.
 - 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013012045028963 a.n MOH TOHA.
 - 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening 610701008295530 atas nama MOH TOHA.

Halaman 32 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7104107618 atas nama MOH TOHA.
- 1 (satu) ATM BCA Nomor kartu : 5260516900046300 atas nama MOH TOHA.
- 1 (satu) ATM CIMB NIAGA Nomor kartu : 5376560000561025 a.n MOH TOHA.
- 2 (dua) ATM Permata Bank.
- 10 (sepuluh) Handphone kecil Merk Hokia.
- 1 (satu) Handphone Merk IMO warna Hitam.
- 1 (satu) Handphone Merk XIOMI Note 6 warna Hitam
- 1 (satu) Handphone Merk XIOMI Note 8 warna Hijau.
- 1 (satu) Handphone Merk XIOMI 4A warna Hitam.
- 6 (enam) Pcs Sim Card Indosat.
- 6 (enam) Pcs Sim Card XL.
- 10 (sepuluh) Pcs Sim Card Telkomsel
- 1 (satu) Bendel rekapan penjualan pulsa dan stok pulsa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membantah kalau pembelian pulsa dari Desar berasal dari uang hasil pembobolan Bank.

7. Saksi YEKUS ELO KELVIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi SUHENDRA dan anggota Polisi lainnya dari Polda Mentro Jaya telah melakukan penangkapan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan Polisi dari ILHAM BINTANG selaku saksi korban pembobolan rekening di Bank Commonwealth dan pembobolan Kartu Kredi BNI saksi bersama saksi SUHENDRA dan AIPTU JAKARIA SH. MH dan anggota Polisi lainnya mendapat perintah dari Pimpinan Direktorat Kriminal Umum Polda Mentro Jaya untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para terdakwa
- Bahwa atas perintah tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira puku19.00 WIB saksi melakukan penyelidikan di taman Purba Kala Sriwijaya, Tangga Buntung, Palembang setelah melakukan penangkapan terhadap saksi DESAR alias ERWIN selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada saksi DESAR alias ERWIN untuk menunjukkan tempat keberadaan terdakwa yang lainnya.

Halaman 33 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi DESAR alias ERWIN yang menjelaskan bahwa untuk tersangka lainnya ada di daerah Palembang dan ada juga yang berada di wilayah Jakarta Selatan.
- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut AIPTU JAKARIA, SH, MH menghubungi satu Tim yang ada di Jakarta untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lainnya, kemudian pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020, sekira jam 21:30 WIB di Jl. Wijaya Kusuma, Kel.Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB di Jl. Ciputat Raya No. 4, Pondok Pinang Jakarta Selatan Sdr. IPTU JUJUK PURWANTO berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka ARMAN YUNianto alias JOS kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka TETI ROSMIAWATI dan WASNO.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 01.00 wib di Jl. K. Lemah Duwur VIII/20A Rt.003 Rw.005 Kel.Pejagan, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH.TOHA,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 03.00 wib di Jl. Lingkungan 001 Rt.2/00 Dusun : Tulung Selapan Ulu Kec. Tulung selapan Kab. Ogan Komeling Ilir dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PEGIK.
- Bahwa saksi DESAR alias ERWIN ditangkap karena melakukan pembobol rekening Bank Commonwealth dan Kartu kredit BNI milik saksi korban ILHAM BINTANG
- Bahwa benar hasil pembobolan rekening Bank Commonwealth milik saksi korban ILHAM BINTANG oleh saksi DESAR alias ERWIN antara dipergunakan blanja online pulsa XL seharga Rp.28.000.000,- yang selanjutnya dijual lagi kepada terdakwa dengan harga Rp.25.668.000,-
- Bahwa terdakwa MOH TOHA melakukan transaksi jual beli pulsa XL dengan saksi DESAR selaku pembobol rekening Bank Commonwealth milik saksi korban ILHAM BINTANG. Handphon XIOMI 4A warna hitam dan Xiomi Note 6
- Bahwa dari handpon dan Xiomi Note 6 tersebut saksi mengetahui ada pembicaraan transaksi jual beli pulsa XL antara terdakwa dengan saksi DESAR'

Halaman 34 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli pulsa XL tersebut harganya lebih murah dari harga pasaran
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa MOH TOHA ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952010741578 a.n MOH TOHA.
 - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 1850577575 a.n MOH TOHA.
 - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032988603532990 atas nama MOH TOHA.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410010754653 atas nama MOH TOHA.
 - 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264220981872645 a.n MOH TOHA.
 - 1 (satu) buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1234100401 a.n MOH TOHA.
 - 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013012045028963 a.n MOH TOHA.
 - 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening 610701008295530 atas nama MOH TOHA.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7104107618 atas nama MOH TOHA.
 - 1 (satu) ATM BCA Nomor kartu : 5260516900046300 atas nama MOH TOHA.
 - 1 (satu) ATM CIMB NIAGA Nomor kartu : 5376560000561025 a.n MOH TOHA.
 - 2 (dua) ATM Permata Bank.
 - 10 (sepuluh) Handphone kecil Merk Hokia.
 - 1 (satu) Handphone Merk IMO warna Hitam.
 - 1 (satu) Handphone Merk XIOMI Note 6 warna Hitam
 - 1 (satu) Handphone Merk XIOMI Note 8 warna Hijau.
 - 1 (satu) Handphone Merk XIOMI 4A warna Hitam.
 - 6 (enam) Pcs Sim Card Indosat.
 - 6 (enam) Pcs Sim Card XL.
 - 10 (sepuluh) Pcs Sim Card Telkomsel

Halaman 35 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel rekapan penjualan pulsa dan stok pulsa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membantah kalau pembelian pulsa dari Desar berasal dari uang hasil pembobolan Bank.

8. Saksi ILHAM BINTANG , memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa pekerjaan saksi adalah wartawan;
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian pembobolan uang melalui rekening Bank Commonwealth dan kartu kredit Bank BNI sejumlah total Rp.385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengajukan pembukaan rekening Bank Commonwelth sejak 2018 dan saksi membuka kartu kredit Bank BNI 46 sejak tahun 2016 ;
- Bahwa fasilitas yang didapatkan dalam kartu kredit Bank BNI 46 adalah dapat digunakan untuk berbagai pembayaran yang memudahkan saksi;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan kartu kredit Bank BNI 46 sekitar tanggal 30 September 2019 untuk pembayaran penyewaan mobil di Australia ;
- Bahwa saksi pada saat mendaftarkan rekeing Bank Commenwelth melengkapi data data pribadi seperti Foto Copy Ktp nomor Hp dan e-mail saksi ;
- Bahwa saksi pada saat membuka rekening Bank Commonwealth dan Kartu kredit Bank BNI 46 memberikan nomor Hp yaitu 0816806656 dari Indosat ;
- Bahwa saksi juga mendaftarkan no Hp.0816806656 untuk mengakses internet Banking ;
- Bahwa saat ini nomor HP tersebut atas permintaan saksi kepada pihak Indosat sudah di blokir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil uang yang ada di Rekening Bank Commonwelth ;
- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 4 Januari 2020 jam 5 pagi saat itu saksi sedang berada di Bandara Sydney Australia akan berangkat ke Melbourne mendapati sinyal ‘SOS’ artinya kartu tidak dapat digunakan padahal saksi sebelum berangkat ke Australia membeli paket roaming lalu saksi membeli produk lokal untuk berkomunikasi saat di Australia ;

Halaman 36 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi teringat nomor tersebut untuk komunikasi mobile Banking dan internet Banking termasuk Bank Commonwealth yang biasa saksi gunakan untuk keperluan Putri saksi yang sedang kuliah di Australia;
- Bahwa saat itu saksi mencoba untuk membuka aplikasi mobile Banking Bank Commonwealth dengan jaringan wifi tetapi tidak berhasil dan saksi sudah mencoba berulang kali tetapi hasilnya nihil lalu saksi menggunakan ATM Commonwealth untuk ambil tunai;
- Bahwa saksi lalu melakukan pemblokiran terhadap rekening Bank Commonwealth bahkan saksi sempat melaporkan pembobolan uang rekening saksi pada kepolisian Melbourne ;
- Bahwa saksi sempat meminta staf saks di Jakarta untuk mencari tahu kejelasan kartu SIM saksi di gerai Indosat roxy dan Merdeka Barat tetapi hasilnya nihil ;
- Bahwa saksi sempat menghubungi salah satu teman saksi di Indosat yang menjadi Komisaris dan menjelaskan kronologisnya lalu saksi dihubungkan dengan salah satu Customer care Indosat ;
- Bahwa Customer Care mengirimkan surat keterangan yang menjelaskan telah terjadi pergantian kartu SIM pada 3 Januari 2020 di gerai Indosat Bintaro Xchange jam 21.02 wib padahal saat itu saya berada di Australia dan saat itu pihak Indosat menyatakan kasus tersebut sedang dalam pengusutan;
- Bahwa kerugian saksi dalam 2 rekening Bank Commonwealth dan Kartu Kredit Bank BNI 46 tersebut adalah ;
 - Nomor rekening 2320000149 sejumlah Rp. 61.405.491 (enam puluh satu juta empat ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Nomor rekening Australian Dollar 2320000150 sejumlah 25.263 AUD;
 - Kartu kredit Bank BNI 46 sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi belum mendapatkan ganti kerugian dari Bank Commonwealth dan Bank BNI 46 namun saksi sudah mengajukan komplain;
- Dipersidangan di perlihatkan surat surat bukti yang dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan yang diberikan saksi maka Terdakwa menyatakan tidak tahu karena Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban;

Halaman 37 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli RUJIT KUSWINOTO, S.H., ACE, CHFI, CCPA memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi bekerja di Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai ahli ITE dengan tugas pokok kewenangan melakukan kajian tehnologi internet , resiko ancaman dan dampak pemanfaatannya serta melakukan analisis selaku ahli dalam rangka dukungan tehnis untuk penyidikan dan penindakan kasus kasus ;
 - Bahwa saksi mendapatkan surat tugas dari Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Pebrurai 2020 nomor : B / 2596/II/RES.1.8/2020 /Diotreskrimun dengan perihal Permohonan Uji Laboratoris Ahli digital Forensik terhadap saksi pelapor ILHAM BINTANG ;
 - Bahwa pemeriksaan barang bukti di gital dilaksanakan di Laboratorium Digital Cyber Crime Dit Reskrimus Polda Metro Jaya sesuai dengan prosedur Teknis Versi 20190304 tanggal 4 Maret 2019 Laboratorium digital Forensik di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan mengacu metode /prosedur SOP ;
 - Bahwa barang bukti Hp dilakukan pemeriksaan dengan cara diekstraksi datanya secara physical extration dan Advance logical axtraciton berikut sim card tetap terpasang ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Physical extraciton adalah pengangkatan data secara fisik dengan melakukan salinan seluruh isi memori penyimpanan data perangkat seluler termasuk pengumpulan data yang telah dihapus atau disembunyikan ;
 - Bahwa data data tersebut setelah di kumpulkan lalu dikelompokan setelah itu dianalisa sedangkan barang bukti yang asli disimpan tempat yang aman;
 - Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah melakukan transaksi elektronik yang bersifat lex yaitu unsur kesengajaan dengan perbuatan dengan catatan terekam dengan elektronik dari catatan aktivitas aktif dari akun yang dibuatnya ;

Halaman 38 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari 207 (dua ratus tujuh) percakapan tidak ada atau tidak menemukan kata "Pembobolan Bank" hanya terkait dengan jual beli pulsa;
- Bahwa, didalam percakapan tersebut, hanya jual beli pulsa antara Saksi Desar dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2020 saya menerima 9 (sembilan) barang bukti berdasarkan LP nomor: 349/I/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, Tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa, dari 9 (sembilan) barang bukti berasal Saudara Desar, Teti, Wasno, dan Arman;
- Bahwa benar, menganalisa barang bukti dilakukan secara umum serta berdasarkan permohonan dari penyidik;
- Bahwa, dari 207 (dua ratus tujuh) percakapan tersebut termasuk dengan 4 (empat) gambar;
- Bahwa, betul melakukan analisa harus ada HP dan jika HPnya tidak ada tidak bisa di analisa;
- Bahwa betul, percakapan tersebut antara Saksi Desar dan Terdakwa.
- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangannya oleh Kepolisian terkait dengan 9 (sembilan) barang bukti yang disita dari Saksi Desar;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 Penyidik menyita 9 (sembilan) barang bukti kepemilikan Saksi Desar, Teti, Wasno dan Arman, namun 9 alat bukti tersebut bukan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan kepada 9 (sembilan) barang bukti berdasarkan permintaan dari Penyidik untuk mengeluarkan analisa terkait komunikasi dengan akun WA nomor 0812345140 a.n Terdakwa berupa pesan singkat dan 4 (empat) buah foto/gambar, yang dimulai pada tanggal 29 September 2019, jam 07.58.33 PM sampai dengan 3 Januari 2020, jam 11.26.49 PM;
- Bahwa, dalam percakapan tersebut terdapat 207 (dua ratus tujuh) percakapan dan dapat dilihat di berita acara pemeriksaan (BAP);

Halaman 39 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada percakapan pertama kali dari akun last number 389 (Saksi Desar) mengirimkan pesan kepada last number 140 (Terdakwa) sebagaimana percakapan;

Saksi Desar : "menanyakan jual pulsa XL Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)"

Terdakwa : "sori tidur"

Saksi Desar : "masih pulsanya"

Terdakwa : "0818504322"

Saksi Desar : "harga berapa"

Terdakwa : "93"

Saksi Desar : "cuma ada 24 om",

Terdakwa : "Masuk"

Saksi Desar : "24 Juta transfer ke 0213403955 sulaiman"

- Bahwa, pada tanggal 3 Januari 2020, jam 11.26.49 am, mengikirmkan 4 gambar yaitu:
 - Gambar pertama, berupa screenshot pulsa sebesar 28.640.427 aktif pulsanya sampai 28 Desember 2020 (kirimin dari Saksi Desar kepada Terdakwa);
 - Gambar kedua, berupa nomor rekening 1510715973 (kirimin dari Saksi Desar kepada Terdakwa);
 - Gambar ketiga, *mtransfer* tanggal 03 jauari 11.26.08 ke rekening 1510715973 a.n Arifes frinando sejumlah Rp. 25.668.000 (Terdakwa kepada kirimin dari Saksi Desar).

- Bahwa, nomor Terdakwa 081234510040;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Ahli DR.BAMBANG PRATAMA ,S.H.,M.H., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen di Kampus Kijang Universitas Bina Nusantara Jalan Kemanggisian Ilir III No 45 Jakarta Barat ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai ahli di bidang Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik yang melakukan manipulasi data data seolah olah data data tersebut otentik;

Halaman 40 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi memberikan keterangan ahli kepada penyidik unit II subdit 4 Ditreskrim Polda Metro Jaya adalah penunjukan ahli hukum dari Business law Department Binus University ;
- Bahwa aktivitas akademi saksi menjadi pembicara dan penelitian tentang hukum siber secara intensif sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Undang Undang RI no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik mulai berlaku tanggal 25 Nopember 2016 ;
- Bahwa dalam peristiwa hukum ITE ini terdapat beberpa peristiwa hukum yang bisa di kontruksikan terkat UU –ITE yaitu :
 - Pertama : telah terjadi pembukaan data elektronik berupa Sistim Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada sisitim elektronik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adapun tindakan tersebut merupakan pelanggaran pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU-ITE ;
 - Kedua telah terjadi akses ilegal terhadap :
 - a. Akun Surat elektronik (email) dengan akun bernama ilhambintangmail @yahoo .co.id yang dimiliki Saksi ILHAM BINTANG ;
 - b. Rekening Bank Commonwealth dengan nomor rekening 2320000150 dan nomor rekening 2320000149 atas nama Saksi ILHAM BINTANG;
 - c. Kartu Kredit BNI dengan nomor rekening 4575120900009419 atas nama Saksi ILHAM BINTANG;
 - d. Nomor telpon selular Indosat dengan nomor : 0816806556 atas nama Saksi ILHAM BINTANG ;
- Atas tindakan akses ilegal diatas merupakan pelanggaran pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU-ITE;
 - Ketiga : telah terjadi pemalsuan dokumen otentik yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi ILHAM BINTANG adapun atas tindakan tersebut diatas merupakan pelanggaran pasal 35 UU –ITE;
 - Kekempat : atas penyalahgunaan data elektronik berupa surat elektronik ,rekening bank , kartu kredit dan nomor telepon maka Sdr ILHAM BINTANG mengalami kerugian sejumlah uang adapun atas tindakan tersebut diatas merupakan pelanggaran pasal 36 UU-ITE;
- Bahwa undang undang ITE pada prinsipnya adalah penerapan tanggung jawaban hukumnya dapat mengacu pada ketentuan hukum yang bersifat

Halaman 41 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yaitu dalam KUHPidana dengan demikian kedudukan UU-ITE adalah aturan bersifat khusus terkait Informasi dan transaksi elektronik ;

- Bahwa dalam kompetensi yang saksi miliki adalah di bidang UU –ITE maka saksi tidak dapat menjelaskn secara rinci tentang peran masing masing pihak dalam hal pelanggaran UU-ITE ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terkait ruang lingkup UU –ITE adalah :
 - Setiap orang adalah subjek hukum secara bersama sama yaitu para saksi dan Terdakwa ;
 - Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum : adanya unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan atau jabatan ;
 - Mengases sistim elektronik :adalah akses ilegal terhadap akun surat elektronik (email) rekening Bank , kartu kredit dan nomor telepon milim Saksi ILHAM BINTANG ;
 - Milik orang lain adalah milik Saksi ILHAM BINTANG;
 - Dengan cara apapun ; dengan cara memalsukan nomor telepon 0816806656 dan kemudian mengases berbagai akun yang terhubung dengan nomor telepon tersebut diatas diantaranya adalah alamat surat elektronik (email) nomor rekening dan kartu kredit ;
 - Untuk meperoleh informasi elektronik :yang dimaksud dengan informasi elektronik dalam hal ini adalah berbagai informasi yang ada da dalam alamat surat elektronik (email) dan informasi lainnya yang terhubung dengan nomor : 0816806656 ;
 - Untuk memperoleh dokumen elektronik : yang dimaksud dengan dokumen elektronik dalam hal ini adalah sekumpulan informasi elektronik sebagaimana disebutkan diatas ;
- Pemenuhan unsur norma pada pasl 32 ayat (1) dan ayat (2) UUI TE adalah sebagai berikut :
 - Setiap orang adalah subjek hukum secara bersama sama yaitu para saksi dan Terdakwa ;
 - Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum : adanya unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan atau jabatan ;
 - Melakukan tranmisi : adalah pemindahan informasi elektronik berupa data yang ada yang btercantum di dalam syimtim Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK informasi yang ada di dalam surat elektronik

Halaman 42 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (email) Informasi yang ada didalam nomor rekening Bank dan Kartu Kredit dan informasi yang ada didalam nomor telepon selular ;
- Memindahkan : adalah memindahkan sebagian dan atau secara keseluruhan atas suatu data elektronik dari satu sistem elektronik ke sistem elektronik yang lainnya atau dari satu perangkat elektronik ke perangkat elektronik yang lainnya;
 - Informasi elektronik adalah berbagai informasi dan atau data elektronik yang ada pada SLIK OJK ,Email nomor rekening kartu kredit dan nomor telepon selular ;
 - Dokumen elektronik : sekumpulan data elektronik dari Informasi elektronik tersebut diatas merupakan dokumen elektronik;
 - Milik orang lain: milik Saksi ILHAM BINTANG;
 - Kepada orang yang tidak berhak adalah Saksi desar , Saksi TETI ROSMIAWATI, Saksi WASNO , Saksi ARMAN , Saksi ARMAN Yunianto, Saksi PEGIK dan Terdakwa MOH TOHA ; dan saksi Heni Nur Rahmawati merupakan orang yang tidak berhak mendapatkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ;
- Bahwa Pemenuhan unsur norma pada pasal 35 UU _ITE adalah sebagai berikut :
- Setiap orang adalah subjek hukum secara bersama sama yaitu para saksi dan Terdakwa ;
 - Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum : adanya unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan atau jabatan ;
 - Melakukan Manipulasi adalah melakukan suatu rekayasa atas informasi elektronik atau dokumen elektronik ;
 - Melakukan Penciptaan adalah informasi yang tercantum didalam E KTP palsu dan memalsukan aktivasi nomor telepon 0816806656;
 - Informasi elektronik adalah informasi yang tercantum di dalam data E-KTP sebagaimana tersebut diatas;
 - Dokumen elektronik ;adalah Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) yaitu sebagai sekumpulan informasi elektronik milik Saksi ILHAM BINTANG;
 - Agar seolah olah dianggap sebagai data yang otentik : agar data E-KTP sebagaimana tersebut diatas adalah dianggap sebagai data

Halaman 43 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenar benarnya atau data yang otentik sehingga bisa digunakan untuk melakukan aktivasi nomor telepon 0816806656;

- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka pemenuhan unsur pada pasal 36 UU-ITE dapat diterapkan sebagai pertanggungjawaban hukum dasardari argumentasi diatas adalah sebagai berikut :
 - Pertama adanya akibat yang berntuknya nyata atas tindakan pelanggaran UU-TE pada pasl 30 dan pasal 32 UU-ITE sebagaimana yang dialami oleh Saksi ILHAM BINTANG;
 - Kedua adanaya suatu kerugian berupa uang (materil) yang dierita oleh Saksi ILHAM BINTANG ;
 - Ketiga norma pada pasl 30 dan pasal 32 UU-ITE merupakan objek dari ruang lingkup norma pada pasal 36 UU-ITE;
- Maka berdasarkan diatas naka penerapan norma pasal 36 UU-ITE bisa digunakan sebagai pertanggung jawaban hukum;
- Bahwa informasi elektronik merupakan segala sesuatu informasi yang berbentuk tulisan angka yang tekah dioleh sehingga dapat dipahami sedangkan dokumen lektronik merupakan sekumpulen dari informasi elektronik keduanya merupakan data elektronik pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah no.71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan transaksi elektronik;
- Bahwa pada bentuk informasi elektronik didalanm perkara ini adalah data yang tercantum :
 - Data dalam Slik OJK;
 - Data yang tercantum didalam Surat Elektronik (email);
 - Data yang tercantum didalam nomor rekening dan kartu kredit ;
 - Data yang tercantum didalam nomor telepon;;
 - Data yang tercantum dan terhubung didalam nomor telepon selular 0816806656;
 - Data yang tercantum di dalam Kartu Tadna Penduduk Elektronik (E-KTP);
- Berbagai data data tersebut kemudian di akses dan disalah gunakan sehingga saksi ILHAM BINTANG mengalami kerugian materil;
- Bahwa ruang lingkup Undang-undang ITE adalah segala macam aktivitas, yaitu transaksi elektronik yang dilakukan dengan prangkat

Halaman 44 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang satu dengan perangkat elektronik yang lainnya. Seingat saya dalam perkara ini, ada serangkaian perbuatan yang diawali dengan adanya pembukaan dokumen elektronik milik orang lain sepanjang pengetahuan saksi, jadi kemudian terjadilah penyalahgunaan dari data elektronik itu untuk berbagai macam kegiatan.

- Bahwa Kemudian dalam kaitannya penyalahgunaan alat elektronik, data elektronik jika kita melihat di definisi, data elektronik merupakan informasi elektronik yang di dalamnya bisa termasuk tulisan, suara, gambar dan/atau kombinasinya, kemudian dalam kaitannya transaksi elektronik terdapat beberapa macam perbuatan hukum terkait dengan perangkat elektronik yang satu maupun yang lainnya. Dokumen elektronik itu bisa ada dimana pun diantaranya, misalnya pada kartu ATM card pada kartu sim card, pada kartu-kartu lainnya tersimpan informasi elektronik,
- **BAHWA, JIKA JUAL BELI PULSA MAKA DIA TRANSAKSI ELEKTRONIK, TAPI SELAMA ITU ADALAH PULSA MILIKNYA MAKA ITU DATA ELEKTRONIK MILIKNYA, JADI APABILA MILIKNYA MAKA ITU TIDAK PELANGGARAN HUKUM KECUALI ITU ADALAH MILIK ORANG LAIN;**
- Bahwa, jual beli pulsa dalam definisi undang-undang ITE adalah itu transaksi elektronik, adanya pengiriman data dan penerimaan dari satu perangkat ke perangkat yang lain
- Bahwa, saksi ingin menegaskan bahwa transaksi elektronik tidak diartikan sebagai perdagangan tetapi perbuatan hukum antara satu perangkat elektronik dengan perangkat elektronik lainnya, dalam konteks ini, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang mengacu pada undang-undang ITE yang kategorinya adalah pengiriman dan penerimaan data elektronik bisa dilakukan secara online maupun offline, secara online itu tentunya dengan menggunakan jejaring atau jaringan internet baik itu jaringan lebih luas maupun jaringan yang umum yang lebih khusus.
- Bahwa saksi menegaskan bahwa, jual beli pulsa, penerimaan pulsa itu termasuk kategori transaksi elektronik;

Halaman 45 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait data elektronik itu dalam undang-undang ITE itu cakupannya luas, dalam konteks ini data elektroniknya adalah menyangkut data keuangan, apabila data keuangan disalah gunakan maka tentunya undang-undang ITE bisa dijalankan maupun juga menggunakan undang-undang lain terkait keuangan, tindakan mengirimkan data elektronik milik orang lain tanpa izin atau memindahkan, di dalam undang undang ITE itu merupakan tindakan yang dilarang kecuali diberi izin oleh pemilik itu hal yang lain, sehingga dalam konteks ini jika data keuangan di transfer, diberikan orang lain tanpa izin pemilik data maka itu adalah tindakan yang ilegal;
- Bahwa, ilegal akses itu adalah pada prinsipnya memasuki sistem elektronik milik orang lain atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa, Sifat melawan hukum dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang , bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) sebagai berikut :

9. Saksi HARIONO, (*saksi a de charge*), dibawah sumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, tidak Saksi mengetahui Terdakwa membeli pulsa dari siapa;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa juga jual beli pulsa;
- Bahwa, Saksi pernah membeli pulsa kepada Terdakwa, ada berapa pulsa yaitu, pulsa elektrik, pulsa transfer dan pulsa listrik;
- Bahwa, Terdakwa memiliki konter pulsa dirumahnya;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan jual beli pulsa juga melalui online;

Halaman 46 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika membeli pulsa transfer kepada Terdakwa minimal pembelian pulsa transfer sebesar 50.000 (lima puluh ribu);
- Bahwa, jika membeli pulsa transfer yang 100.000 (seratus ribu) kepada Terdakwa dikenakan harga sekitar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), soalnya Saksi menjual lagi pulsa transfer tersebut;
- Bahwa, jenis pulsa transfer yaitu pulsa transfer Terkomsel dan XL;
- Bahwa, jika membeli pulsa transfer XL yang 100.000 (seratus ribu) kepada Terdakwa dikenakan harga sekitar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, perbedaan pulsa transfer dengan pulsa regular tidak berbeda jauh, akan tetapi perbedaannya pulsa transfer lebih murah dibandingkan pulsa regular serta pulsa transfer tidak ada masa perpanjangan kartu, makanya harganya lebih murah;
- Bahwa, untuk pulsa transfer XL ada penambahan masa aktif kartunya cuman tidak selama seperti pulsa regular;
- Bahwa, Saksi membeli pulsa kepada Terdakwa juga secara online

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Desar alias ERWIN hanya sebatas membeli pulsa transfer;
- Bahwa Terdakwa sejak 2013 mendaftar dan membuat merchant jual beli pulsa di situs kaskus com dengan nama akun belanja TOINHARLA menggunakan email toinharla @gmail.com dengan memasukan kontak washap Terdakwa yang dapat dihubungi 081234510040;
- Bahwa sejak tahun 2015 pelanggan Terdakwa banyak dan sering melakukan pembelian melalui via sms dan whatsapp karena sudah menyimpan nomor kontak dan sampai sekarang masih melakukan jual beli ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Desar alias ERWIN pada tanggal 3 Januari 2020 via whatsapp yang menawarkan pulsa XL sebanyak Rp.27.600.000,- dan pulsa Telkomsel sejumlah Rp.12.000.000,- .

Halaman 47 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer kepada DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO untuk pembayaran pembelian pulsa XL sebesar Rp.25.668.000;
- Bahwa untuk bertransaksi dengan DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO Terdakwa menggunakan HP Xiaomi Note 6;
- Bahwa , pulsa yang Terdakwa beli dari DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO kemudian Terdakwa jual kembali kepada pelanggan-pelanggan;
- Bahwa , yang menawarkan pulsa kepada Tedakwa pertama kali adalah DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO ;
- Bahwa keuntungan penjualan pulsa yang dibeli Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2020 sejumlah Rp.552.000,-
- Bahwa tidak benar, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.10.000.000,- sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Pulsa yang dibeli dari DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO berasal dari mana;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli pulsa secara Online melauai Aplikasi Kaskus.Com;
- Bahwa Terdakwa memakai aplikasi di kaskus.com dengan nama akun Toinharla;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal dengan DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO;
- Bahwa , kalau ada orang mau beli secara online chat dulu di Kaskus.Com kemudian setelah cocok baru berlanjut ke SMS/BBM/Whatsapp;
- Bahwa , terdakwa tidak ingat kapan DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO menghubunginya;
- Bahwa , pertama kali DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO menghubungi Terdakwa untuk menawarkan Pulsa XL kepada Terdakwa sebesar Rp.27.600.000,-
- Bahwa , Terdakwa tidak mengetahui pulsa yang dijual oleh DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO berasal dari mana;
- Bahwa , selama Terdakwa komunikasi dengan DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO tidak ada kaitan dengan pembobolan rekening bank;

Halaman 48 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , mekanisme pengiriman pulsa adalah *123*168*No HP*Nominal# maksimal 1 juta sekali kirim;
- Bahwa oleh karena maksimal pengiriman pulsa XL adalah 1 juta sekali kirim sehingga DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO mengirimkan pulsa kepada Terdakwa sebanyak 28 x, dan terakhir 600 ribu.
- Bahwa mekanisme cara pengiriman pulsa adalah sistem dari provider XL;
- Bahwa Terdakwa menjual pulsa secara random atau secara terbuka; Bahwa terdakwa menjual pulsa dari harga Rp.96rb/ pulsa 100 rb;
- Bahwa tidak ada harga standar dari pulsa transfer;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengenal DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO Cs;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal ILHAM BINTANG;
- Bahwa aplikasi kaskus.com dengan akun TOINHARLA yang dibuat oleh Terdakwa pada Tahun 2013 adalah untuk komunikasi dengan siapa saja/ umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kartu Atm BCA dengan nomor kartu 530792020741578 atas nama MOH TOHA;
2. 1(satu) buku tabungan BCA dengan nomor : rekeing 1850577575 atas nama MOH.TOHA;
3. 1(satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032988603532990 atas nama MOH TOHA ;
4. 1(satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410010754653 atas nama MOH TOHA ;
5. 1(satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264220981872645 atas nama MOH TOHA 1(satu) buku tabungan ;
6. 1(satu) buku tabungan ATM BRI dengan nomor rekening 1234100401 atas nama MOH TOHA;
7. 1(satu) kartu ATM BRI dengan nomor kartu 60130112045028963 atas nama MOH TOHA;
8. 1(satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening 610701008295530 atas nama MOH TOHA ;

Halaman 49 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7104107618 atas nama MOH TOHA ;
10. 1(satu) ATM BCA nomor kartu : 5260516900046300 atas nama MOH TOHA ;
11. 1(satu) ATM CIMB NIAGA nomor kartu : 537650000561025 atas nama MOH TOHA ;
12. 2(dua) ATM permata Bank ;
13. 10(sepuluh) Hand Phone kecil merek Hokia ;
14. 1(satu) Hand phone Merk IMO warna hitam;
15. 1(satu) Handphone Merk Xiomi Note 6 warna hitam;
16. 1(satu) Handphone Merk Xiomi Note 8 warna hijau ;
17. 1(satu) Handphone Merk Xiomi 4 A warna hitam;
18. 6(enam) Pcs Sim Card Indosat ;
19. 6 (enam) PcsSim Card XL;
20. 10 (sepuluh) Ocs Sim Card Telkomsel;
21. 1(satu) bendel rekapan penjualan pulsa dan stok pulsa;

Menimbang , bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak 2013 mendaftar dan membuat merchant jual beli pulsa di situs kaskus com dengan nama akun belanja TOINHARLA menggunakan email toinharla@gmail.com dengan memasukkan kontak whatsapp Terdakwa yang dapat dihubungi 081234510040;
- Bahwa sejak tahun 2015 pelanggan Terdakwa banyak dan sering melakukan pembelian melalui via sms dan whatsapp karena sudah menyimpan nomor kontak dan sampai sekarang masih melakukan jual beli ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO pada tanggal 3 Januari 2020 via whatsapp yang menawarkan pulsa XL sebanyak Rp.27.600.000,-

Halaman 50 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO menghubungi Terdakwa TOHA dan mengaku bernama ERWIN teman dari Sdr Nelson Madela Tulung Selapan Palembang dan mengatakan akan menjual pulsa transfer;
- Bahwa kemudian Terdakwa TOHA memberikan nomor telepon yang dibuat untuk menampung pulsa ;
- Bahwa setelah DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO menjual pulsa tersebut lalu DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO memberikan nomor rekening BCA atas nama AFRIES TRINANDO untuk menerima uang pembayaran dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian terjadi tawar menawar antara saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO dengan Terdakwa sampai terdapat kesepakatan dengan harga sebesar Rp. 93.000,- per pulsa 100.000,- dari total pulsa Rp27.600.000,- sehingga Terdakwa membeli pulsa transfer XL tersebut dengan harga Rp25.668.000,-
- Bahwa selanjutnya dari pulsa transfer yang Terdakwa beli dari saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 95.000,- per isi pulsa transfer Rp. 100.000,-, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp. 552.000,-
- Bahwa DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO membeli Pulsa di aplikasi Belanja.Com.
- Bahwa uang hasil penjualan Pulsa kepada Terdakwa bukan dari hasil pembobolan rekening saksi ILHAM BINTANG, tapi dari hasil judi online.
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan kepada 9 (sembilan) barang bukti berdasarkan permintaan dari Penyidik untuk mengeluarkan analisa terkait komunikasi dengan akun WA nomor 0812345140 a.n Terdakwa berupa pesan singkat dan 4 (empat) buah foto/gambar, yang dimulai pada tanggal 29 September 2019, jam 07.58.33 PM sampai dengan 3 Januari 2020, jam 11.26.49 PM;
- Bahwa, dalam percakapan tersebut terdapat 207 (dua ratus tujuh) percakapan dan dapat dilihat di berita acara pemeriksaan (BAP);
- Bahwa, pada percakapan pertama kali dari akun last number 389 (Saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO) mengirimkan pesan kepada last number 140 (Terdakwa) sebagaimana percakapan;

Halaman 51 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Desar : "menanyakan jual pulsa XL Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)"

Terdakwa : "sori tidur"

Saksi Desar : "masih pulsanya"

Terdakwa : "0818504322"

Saksi Desar : "harga berapa"

Terdakwa : "93"

Saksi Desar : "cuma ada 24 om",

Terdakwa : "Masuk"

Saksi Desar : "24 Juta transfer ke 0213403955 sulaiman"

- Bahwa, pada tanggal 3 Januari 2020, jam 11.26.49 am, mengikirmkan 4 gambar yaitu:
 - Gambar pertama, berupa screenshot pulsa sebesar 28.640.427 aktif pulsanya sampai 28 Desember 2020 (kirimin dari Saksi DESAR kepada Terdakwa);
 - Gambar kedua, berupa nomor rekening 1510715973 (kirimin dari Saksi DESAR kepada Terdakwa);
 - Gambar ketiga, *mtransfer* tanggal 03 jauari 11.26.08 ke rekening 1510715973 a.n AFRIES TRINANDO sejumlah Rp. 25.668.000 (Terdakwa kepada kiriman dari Saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO).
- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan Digital Forensik dari barang bukti yang disita dari saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO yang terlampir dalam berkas perkara, ditemukan/terdapat komunikasi menggunakan aplikasi Whtasapp Samsung Second App antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun Whatsapp dengan nomor 6285758481839 dengan pengguna nomor/akun Whatsapp 6281234510040 (Terdakwa MOH TOHA), dimulai dari pada tanggal 29 September 2019 Pukul 07:58:33: PM WIB sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 Pukul 11:26:49 AM WIB, sebanyak 207 (dua ratus tujuh) percakapan/conversation dengan melampirkan 4 (empat) Attachment;
- Bahwa, dari 207 (dua ratus tujuh) percakapan tidak ada atau tidak ditemukan kata "Pembobolan Bank" hanya terkait dengan jual beli pulsa serta didalam percakapan tersebut, hanya jual beli pulsa antara Saksi Desar dengan Terdakwa .

Halaman 52 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai Handphone Xiaomi Note 6 dan Handphone Xiaomi 4A serta terdapat juga ATM dan Buku Tabungan BCA dengan Nomor 5307952010741578 atas nama Terdakwa (MOH TOHA);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi pembayaran pulsa transfer tersebut kepada saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO, Terdakwa menggunakan rekening Terdakwa sendiri dengan cara transfer melalui m-banking dengan menggunakan Handphone Xiaomi 4A, yang kemudian Terdakwa *screen capture* bukti transfer tersebut dan mengirimkan ke Handphone Xiaomi Note 6, baru kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO sebagai bukti pembayaran pulsa transfer;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengenal DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO Cs;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal ILHAM BINTANG;
- Bahwa sesuai keterangan saksi ILHAM BINTANG Customer Care Indosat mengirimkan surat keterangan yang menjelaskan telah terjadi pergantian kartu SIM pada 3 Januari 2020 di gerai Indosat Bintaro Xchange jam 21.02 wib dimana saat itu ILHAM BINTANG sedang berada di Australia.
- Bahwa sesuai keterangan DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO, perbuatan pembobolan rekening dari Saksi ILHAM BINTANG pada tanggal 3 Januari 2020 dimulai sekitar jam 22.00 wib.
- Bahwa jual beli pulsa, penerimaan pulsa itu termasuk kategori transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas;

Pertama

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Ke-dua

Primair

Halaman 53 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (2) Jo. Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Subsida

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap dakwaan sebagai berikut;

Pertama : Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Unsur – Unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menawarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan setiap unsur sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang bernama : **MOH TOHA**, yang setelah ditanyakan identitasnya sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 54 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka dianggap seluruhnya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa sejak tahun 2013 mendaftar dan membuat merchant jual beli pulsa di situs kaskus.com dengan nama akun belanja TOINHARLA menggunakan email toinharla@gmail.com dengan memasukan kontak whatsapp Terdakwa yang dapat dihubungi 081234510040;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui aplikasi Whatsapp yang mengaku bernama DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO untuk menawarkan pulsa transfer XL seharga Rp27.600.000,-, kemudian terjadi tawar menawar antara saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO dengan Terdakwa sampai terdapat kesepakatan dengan harga sejumlah Rp. 93.000,- per pulsa 100.000,- dari total pulsa Rp27.600.000,- sehingga Terdakwa membeli pulsa transfer XL tersebut dengan harga Rp25.668.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO mengirimkan pulsa sejumlah Rp. 27.600.000,- dengan total pengiriman pulsa sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali pengiriman, oleh karena batas maksimum transfer pulsa adalah sebesar Rp. 1.000.000,-, kemudian Terdakwa membayar pulsa tersebut kepada saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO sejumlah Rp25.668.000,-, dan pada saat komunikasi jual beli pulsa dengan saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO, Terdakwa menggunakan XIOMI NOTE 6 dengan nomor telephone 081234510040, namun pada saat Terdakwa melakukan pembayaran pulsa transfer dengan jumlah 25.668.000,- tersebut kepada saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO, Terdakwa melakukan dengan cara transfer melalui XIOMI 4A milik Terdakwa sendiri serta rekeing milik Terdakwa sendiri, yang kemudian Terdakwa *screen capture* atau *screen dump* terhadap bukti pembayaran tersebut dan Terdakwa kirim lagi kepada XIOMI NOTE 6, baru kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO sebagai bukti pembayaran pembelian pulsa transfer.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 55 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO telah membantahnya dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa demikian juga Terdakwa tidak mengenal saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO, dan pulsa yang dijualnya kepada Terdakwa adalah bukan dari hasil kejahatan pembobolan rekening Bank milik saksi ILHAM BINTANG, tetapi dari hasil Judi Online.

Menimbang, bahwa hal ini dikuatkan dengan fakta jika transaksi elektronik pembelian Pulsa antara Terdakwa dengan saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO dilakukan pada tanggal 3 Januari 2020 Pukul 11:26:49 wib, sementara pembobolan rekening Bank ILHAM BINTANG oleh saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO terjadi pada pukul 21.02 wib sesuai keterangan dari saksi ILHAM BINTANG.

Menimbang, bahwa apabila barang bukti berupa Hanpdhone Xiami Note 6 milik Terdakwa dengan nomor 081234510040 tersebut dikaitkan dengan Hasil Pemeriksaan Digital Forensik, maka terjadi kesesuaian dalam arti terdapat percakapan/komunikasi antara Terdakwa dengan saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO terkait dengan jual beli pulsa sebagaimana keterangan Ahli Digital Forensik dalam persidangan, dan didalam pembicaraan telepon tersebut tidak terdapat pembobolan rekening bank milik saksi ILHAM BINTANG, tetapi hanya menyangkut pembelian Pulsa saja.

Menimbang, bahwa demikian juga harga yang ditawarkan oleh saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO senilai Rp 93.000,- per pulsa 100.000,- dari total pulsa Rp27.600.000,- sehingga Terdakwa membeli pulsa transfer XL tersebut dengan harga Rp25.668.000,-, adalah harga yang wajar.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan Pertama dinyatakan tidak terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan didalam dakwaan Pertama dan harus dibebaskan dari dakwaan Pertama tersebut.

Halaman 56 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Ke-dua Primair Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada system elektronik orang lain yang tidak berhak.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan setiap unsur sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" ini pengertiannya sama dengan unsur "Barang Siapa" seperti yang dimaksud pada Dakwaan PERTAMA, telah dipertimbangkan didalam Dakwaan Pertama, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan didalam Dakwaan Ke-dua Primair.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak atau Melawan Hukum .

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1, 2, 4 dan angka 5 Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
2. **Transaksi Elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
3. **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 57 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1, 2, 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah R.I. No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

1. **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi. mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
2. **Transaksi Elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya;
8. **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, eledrontc data interchange (EDI), surat elektronik (electronic maill, telegram, teleks, telecopg atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
9. **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli DR.BAMBANG PRATAMA ,S.H.,M.H., bahwa jual beli pulsa, penerimaan pulsa itu termasuk kategori transaksi elektronik, sedangkan pengertian “dengan sengaja” atau

“opzetilijk” diartikan bahwa Terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan Terdakwa sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan pengertian Tanpa Hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan hukum yang dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan atau jabatan.

Halaman 58 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa didalam melakukan transaksi pembelian Pulsa dari saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO dilakukan secara sengaja Tanpa Hak atau melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan kegiatan jual beli pulsa melaui situs kaskus.com dengan nama Toinharla serta email: toinharla@gmail.com serta no telepon 081234510040, hal mana ketika setiap orang yang ingin menjual dan/atau membeli pulsa kepada Terdakwa, Terdakwa tidak berkewajiban untuk mengenalnya,

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa telah melakukan percakapan dan/atau komunikasi dengan DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO terkait dengan pembelian pulsa transfer dengan menggunakan Handphone Xiaomi Note 6 dengan nomor 081234510040, dan didalam melakukan jual beli pulsa transfer dan pembayaran pulsa kepada saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO, Terdakwa menggunakan rekening milik Terdakwa sendiri dengan cara transfer dengan menggunakan Hanphone Xiaomi 4A milik Terdakwa sendiri yang kemudian Terdakwa *screen capture* atau *screen dump* terhadap bukti pembayaran tersebut dan Terdakwa kirim lagi kepada XIOMI NOTE 6 milik Terdakwa sendiri, baru kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO dengan menggunakan hanphone XIOMI NOTE 6 milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa apabila barang bukti berupa Hanpdhone Xiaomi Note 6 milik Terdakwa dengan nomor 081234510040 tersebut dikaitkan dengan Hasil Pemeriksaan Digital Forensik, maka terjadi kesesuaian dalam arti terdapat percakapan/komunikasi antara Terdakwa dengan saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO terkait dengan jual beli pulsa sebagaimana keterangan Ahli Digital Forensik dalam persidangan, dan didalam pembicaraan telepon tersebut tidak terdapat pembobolan rekening bank milik saksi ILHAM BINTANG, tetapi hanya menyangkut pembelian Pulsa saja.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO telah membantahnya dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa demikian juga Terdakwa tidak mengenal saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO, dan pulsa yang dijualnya kepada Terdakwa adalah bukan

Halaman 59 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil kejahatan pembobolan rekening Bank milik saksi ILHAM BINTANG, tetapi dari hasil Judi Online, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Menimbang, bahwa hal ini dikuatkan dengan fakta jika transaksi elektronik pembelian Pulsa antara Terdakwa dengan saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO dilakukan pada tanggal 3 Januari 2020 Pukul 11:26:49 WIB, sementara pembobolan rekening Bank ILHAM BINTANG oleh saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO terjadi pada pukul 21.02 WIB sesuai keterangan dari saksi ILHAM BINTANG.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, unsur "Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan demikian dakwaan ke-dua Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan didalam dakwaan Ke-dua Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Ke-dua Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Ke-dua Subsidair Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. mengakses Computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan setiap unsur sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" ini telah dipertimbangkan didalam Dakwaan Pertama, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan didalam Dakwaan Ke-dua Subsidair.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 60 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, unsur ini telah dipertimbangkan didalam pertimbangan dakwaan ke-dua Primair, dan telah dinyatakan tidak terpenuhi, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan didalam dakwaan ke-dua Subsidair ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan demikian maka dakwaan ke-dua Subsidair tidak terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan didalam dakwaan Ke-dua Subsidair dan harus dibebaskan dari dakwaan Ke-dua Subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut didalam Dakwaan Pertama, ATAU : Dakwaan Ke-dua Primair dan Subsidair, maka sesuai asas hukum '**geen straf zonder schuld**' Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memiliki fakta-fakta mengenai perbuatan (*feit*) apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Terdakwa MOH. TOHA yang berkaitan dengan pembobolan rekening Bank saksi ILHAM BINTANG, Oleh karena tidak adanya fakta-fakta hukum yang jelas mengenai perbuatan Terdakwa dimaksud, maka hal ini telah menjadi terang bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mengambil perbuatan saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO yang kemudian dikaitkan dengan Terdakwa MOH. TOHA.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menerima Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dipulihkan dalam Kedudukan, Harkat serta Martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan terhitung sejak tanggal Putusan ini diucapkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kartu Atm BCA dengan nomor kartu 530792020741578 atas nama MOH TOHA;

Halaman 61 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) buku tabungan BCA dengan nomor : rekeing 1850577575 atas nama MOH.TOHA;
3. 1(satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032988603532990 atas nama MOH TOHA ;
4. 1(satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410010754653 atas nama MOH TOHA ;
5. 1(satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264220981872645 atas nama MOH TOHA 1(satu) buku tabungan ;
6. 1(satu) buku tabungan ATM BRI dengan nomor rekening 1234100401 atas nama MOH TOHA;
7. 1(satu) kartu ATM BRI dengan nomor kartu 60130112045028963 atas nama MOH TOHA;
8. 1(satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening 610701008295530 atas nama MOH TOHA ;
9. 1(satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7104107618 atas nama MOH TOHA ;
10. 1(satu) ATM BCA nomor kartu : 5260516900046300 atas nama MOH TOHA
11. 1(satu) ATM CIMB NIAGA nomor kartu : 537650000561025 atas nama MOH TOHA ;
12. 2(dua) ATM permmata Bank ;
13. 10(sepuluh) Hand Phone kecil merek Hokia ;
14. 1(satu) Hand phone Merk IMO warna hitam;
15. 1(satu) Handphone Merk Xiomi Note 6 warna hitam;
16. 1(satu) Handphone Merk Xiomi Note 8 warna hijau ;
17. 1(satu) Handphone Merk Xiomi 4 A warna hitam;
18. 6(enam) Pcs Sim Card Indosat ;
19. 6 (enam) PcsSIm Card XL;
20. 10 (sepuluh) Ocs Sim Card Telkomsel;
21. 1(satu) bendel rekapan penjualan pulsa dan stok pulsa;

Oleh karena Barang Bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka keseluruhannya dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Halaman 62 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Jo. Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. TOHA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan didalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Ke-dua Primair dan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa **MOH. TOHA** dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan terhitung sejak Putusan ini dibacakan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu Atm BCA dengan nomor kartu 530792020741578 atas nama MOH TOHA;
 2. 1(satu) buku tabungan BCA dengan nomor : rekeing 1850577575 atas nama MOH.TOHA;
 3. 1(satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032988603532990 atas nama MOH TOHA ;
 4. 1(satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410010754653 atas nama MOH TOHA ;
 5. 1(satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264220981872645 atas nama MOH TOHA 1(satu) buku tabungan ;
 6. 1(satu) buku tabungan ATM BRI dengan nomor rekening 1234100401 atas nama MOH TOHA;

Halaman 63 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1(satu) kartu ATM BRI dengan nomor kartu 60130112045028963 atas nama MOH TOHA;
 8. 1(satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening 610701008295530 atas nama MOH TOHA ;
 9. 1(satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7104107618 atas nama MOH TOHA ;
 10. 1(satu) ATM BCA nomor kartu : 5260516900046300 atas nama MOH TOHA
 11. 1(satu) ATM CIMB NIAGA nomor kartu : 537650000561025 atas nama MOH TOHA ;
 12. 2(dua) ATM permmata Bank ;
 13. 10(sepuluh) Hand Phone kecil merek Hokia ;
 14. 1(satu) Hand phone Merk IMO warna hitam;
 15. 1(satu) Handphone Merk Xiom i Note 6 warna hitam;
 16. 1(satu) Handphone Merk Xiom i Note 8 warna hijau ;
 17. 1(satu) Handphone Merk Xiom i 4 A warna hitam;
 18. 6(enam) Pcs Sim Card Indosat ;
 19. 6 (enam) PcsSim Card XL;
 20. 10 (sepuluh) Ocs Sim Card Telkomsel;
 21. 1(satu) bendel rekapan penjualan pulsa dan stok pulsa;
- Dikembalikan kepada Terdakwa **MOH. TOHA.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **Rabu tanggal 11 November 2020** oleh kami **JULIUS PANJAITAN S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, MATAUSEJA

Halaman 64 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNA M., S.H., dan DR.KUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 19 November 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh : RAHAYU W,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh : MUDJIONO, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Online.

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua,

1. MATAUSEJA ERNA M., S.H.,

JULIUS PANJAITAN, S.H.,M.H.,

2. DR. KUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

RAHAYU W, S.H.,

Halaman 65 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt Brt